

أساسيات البحث القانوني

(الطبعة الثانية)

تأليف

الدكتور/ أيمن سعد سليم

أستاذ القانون المدنى المساعد

بكلية الحقوق - جامعة القاهرة

الناشر

دار النهضة العربية

٣٢ ش عبد الخالق ثروت - القاهرة

٢٠١٠م

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إهداء

إلى الباحثين عن الحقيقة المحبين للعدالة
في كل زمان ومكان

مقدمة

الطبعة الثانية

ها هو كتاب أساسيات البحث القانوني في طبعته الثانية، وقد ظهر بعد طول غياب، فلقد نفذت طبعته الأولى منذ ما يزيد على سبع سنين، وعلى الرغم من رغبتني في إعادة طبع هذا الكتاب، ورغبة الباحثين في ذلك، إلا أنني لم أتمكن من تحقيق هذه الرغبة طوال الفترة الماضية.

ولعل السبب في ذلك هو: التردد في أن تظهر الطبعة الثانية من هذا الكتاب دون إضافة جديد لطبعته الأولى.

لكن هذا التردد قد خفت حدته إزاء طلب الباحثين المتزايد أن أعيد طبع هذا الكتاب؛ لأنه مرجع سهل في موضوع يهم كافة الإلمام به.

ومع ذلك وبفضل الله، فقد ظهرت هذه الطبعة الثانية، وقد أضفت إليها فصلاً كاملاً مهماً لم يكن موجوداً في الطبعة الأولى، وهو الفصل السادس، الخاص بخطوات إعداد البحث القانوني، وبالتالي تكتمل حلقات هذا الكتاب؛ لكي يعالج القواعد التي تحكم البحث القانوني من ناحية الموضوع، ومن ناحية الشكل.

وأتمنى من الله العلي القدير أن يسهم هذا الكتاب في طبعته الثانية في إنارة طريق الباحثين عن الحقيقة، المحبين للعدالة، الذين يرون البحث العلمي أفضل وسيلة لتطوير المجتمع وتنويره.

وعلى الله قصد السبيل، وعليه فليتوكل المؤمنون

الفصل الثالث : مناهج البحث القانوني.

الفصل الرابع : مصادر البحث القانوني.

الفصل الخامس : قواعد صياغة البحث القانوني.

وإذا كانت المكتبة القانونية في حاجة ماسة إلى تلك الكتب التي تُعَبِّد طريق البحث القانوني أمام سالكيه بإرشادهم نحو الأسس والقواعد التي يقوم عليها ، ومع ندرة وجود مثل هذه الكتب - آتمنى من الله العليّ القدير أن أكون قد قدمت ، من خلال هذا الكتاب ، إسهاماً ولو يسيراً في سد هذه الحاجة.

وعلى الله قصد السبيل، وعليه فليتوكل المؤمنون

الفصل الأول

ماهية البحث القانوني

تقسيم:

قبل أن نبدأ تفصيل المبادئ العامة للبحث القانوني، يجب أن نحدد في هذا الفصل ماهيته عن طريق وضع تعريف محدد له، ثم بيان أهمية دراسة قواعده، وأخيراً نعرض أهم أنواعه، وذلك على النحو التالي:

أولاً- تعريف البحث القانوني:

البحث لغةً هو التفتيش^(١). وبحث عن الأمر بحثاً أي استقصى^(٢)، والبحث بوجه عام هو «التفتيش بقصد الوصول إلى الحقيقة»، والبحث القانوني نوع من أنواع البحوث العلمية، التي تهدف قاطبة إلى الوصول إلى الحقيقة، والحقيقة التي ترمى إلى كشفها البحوث العلمية هي الوصول إلى معرفة أسباب الرقي والراحة والسعادة للإنسان في هذا الكون.

ولكل نوع من أنواع البحوث العلمية تعريف خاص به، والذي يهمنا في دراستنا هذه هو تعريف البحث القانوني. ولذلك سوف نقتصر على تفصيل معناه.

يمكن تعريف البحث القانوني بأنه: بذل مجهود ذهني، بطريقة منظمة، بهدف الوصول لقواعد عامة مجردة، عادلة ومناسبة، لحكم

(١) أبو بكر الرازي، معجم مختار الصحاح، ط دار التنوير العربي، بيروت - لبنان، باب الباء مع الحاء والياء، ص ٤١.

(٢) الفيومي، معجم المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، ط دار القلم بيروت - لبنان، باب الباء مع الحاء وما يثلثهما، ص ٥٠.

سلوك معين للناس في مجتمع معين في وقت معين.

ويمكن تقسيم هذا التعريف إلى عناصر ثلاثة وهي:

(١) **البحث القانوني هو بذل مجهود ذهني:** فهو بحث يعتمد على أعمال الفكر والعقل؛ لأن الباحث القانوني يتأمل في الظاهرة الاجتماعية التي هي محل بحثه لمعرفة أسبابها، ولإيجاد تفسير وحل لها.

(٢) **البحث القانوني يعتمد على النظام:** يجب على الباحث القانوني حتى يصل إلى الهدف من وراء بحثه أن يتبع طريقة معينة في البحث، ويسير وفقاً لقواعد محددة في الدراسة، وهذه القواعد هي موضوع دراستنا.

(٣) **الهدف من وراء البحث القانوني هو الوصول إلى العدالة:** فهدف الباحث في القانون هو الوصول إلى العدالة، التي تتحقق عند وصوله إلى قواعد عامة مجردة، مناسبة لحكم المشكلة التي هي محل بحثه.

ولتوضيح هذا التعريف نضرب المثل التالي:

هب أن مشكلة السكن أصابت مجتمعاً معيناً في وقت معين، بأن كثير عدد أفراد هذا المجتمع المحتاجين لسكن، وقل في المقابل عدد العقارات في هذا المجتمع التي تصلح سكناً لهم، بحيث أصبحت هذه المشكلة في حاجة إلى حل قانوني، عندئذ، يهب كل المشتغلين في القانون، ومن بينهم الباحثون، ويندفع منهم من يهتم بوضع حل لهذه المشكلة، فيدرس أسبابها، ويحاول أن يقدم حلولاً لها، يضعها بين يدي المشرع.

هذه الحلول لا يصل إليها إلا عن طريق التدقيق في مصادر القانون المختلفة، فيبحث النصوص التشريعية التي تحكم هذه الظاهرة، ويطلع على الكتب الفقهية التي تفسر هذه النصوص، ويفحص ويمحص

الأحكام القضائية الصادرة في الدعاوي المتعلقة بهذه الظاهرة، وذلك وفقاً لطريقة منظمة في البحث والدراسة، يلتزم باتباعها طوال رحلة بحثه؛ حتى يصل في نهايتها إلى اقتراح حلول مناسبة وعادلة لهذه المشكلة هذه القواعد يجب أن تراعى مصلحة الملاك والمشتريين أو المستأجرين في آن واحد، فمن جهة: يجب أن تيسر للملاك إجراءات البناء، مع منحهم الضمانات الكافية للمحافظة على أموالهم؛ حتى ينطلقون إلى إقامة العقارات، وي طرحوها في السوق للبيع أو للإيجار، ومن جهة أخرى: يجب أن تراعى هذه القواعد الطرف الآخر من المشكلة وهم المشترون أو المستأجرون. أما المشترون فيجب أن تراعى هذه القواعد حقوقهم بأن تسهل لهم طرق دفع الثمن، وتحفظ لهم حقوقهم في عدم تزاحمهم على سكن واحد، وتنظم العلاقة بينهم بعد شرائهم للعقار إذا كان مقسماً لعدة طوابق، عن طريق اتحاد يجمعهم. وأما المستأجرون فيجب أن تراعى هذه القواعد أيضاً حقوقهم، بأن تضع حداً أقصى للأجرة، وتقدم ضمانات كافية لحماية المستأجرين من فقدان مسكنهم المأجور، بعد تأجيرهم، دون مبرر، وهنا تتحقق العدالة، وهذا هو الهدف من البحث القانوني.

ثانياً - أهمية دراسة قواعد البحث القانوني:

إذا كان الهدف الأساسي من وراء البحث القانوني هو الوصول إلى العدالة، فإن لدراسة قواعده أهمية قصوى؛ لأنها تفيد كل المشتغلين في مجال القانون، وذلك على النحو التالي:

(١) تفيد طالب القانون المبتدئ: فيعرف من خلالها القواعد التي اتبعها أستاذه عند تأليفه الكتاب المدرسي الذي يقدمه بين يديه، فيعرف كيفية اختيار موضوعاته، والتقسيمات العلمية المتعارف عليها في مجال

الكتب القانونية؛ فيسهل عليه بذلك فهمها ، وتمهد له الطريق لاستكمال دراسته العليا ، إذا رغب في ذلك.

(٢) تفيد كل باحث في مجال القانون: فمعرفة هذه القواعد تسهل الأمر لكل من يرغب في كتابة بحث أو رسالة أو مقالة أو كتاب في مجال القانون؛ لأنه يعرف من خلالها طريقة البحث في علم القانون وقواعده ، وبدونها يصعب عليه الوصول إلى نهاية رحلته البحثية.

(٣) تفيد المحامي: وذلك عند إعداد مذكراته؛ لأنه إذا اتبعها يخرج هذه المذكرات وفق أصول وقواعد علمية واضحة ، فيكتبها بلغة قانونية سليمة ، ويدعم وجهة نظره بطريقة منظمة تقنع القاضي فيأخذ برأيه^(١).

(٤) تفيد القاضي: وذلك عند الفصل في الدعوى التي تنظر أمامه فيتمكن من فهم وقائعها ، ويستطيع تحليل أدلة الخصوم ، فيصل في النهاية من خلالها إلى إعمال نصوص القانون في موضعها الصحيح ، فيتمكن من إقامة العدل بين الناس.

ثالثاً - أنواع البحوث القانونية:

يمكن تقسيم البحوث القانونية إلى عدة أنواع ، تتدرج من حيث الأهمية والعمق تدرجاً تصاعدياً على النحو التالي:

١- البحث التدريبي القصير:

وهو البحث الذي يقوم بإعداده دارس القانون أثناء دراسته الجامعية الأولى ، أو أثناء دراسته في مرحلة الدراسات العليا.

فقد جرت العادة في معظم كليات الحقوق على النص في لوائحها

(١) د. محمد القليوبي، البحث القانوني، دراسة نظرية تطبيقية، الجزء الأول، ط٢ سنة ٩٩/٩٨.

الداخلية على تدريس مادة البحث القانوني، سواء في مرحلة الليسانس أو في مرحلة الدراسات العليا، وما يستتبع هذه الدراسة من إلزام الطالب بعمل بحث في موضوع معين من موضوعات القانون، بقصد التدريب على إعداد البحوث القانونية، وذلك تحت إشراف أستاذ معين^(١).

وليس البحث التدريبي بحثاً قانونياً بالمعنى الدقيق، إنما هو تدريب على إعداد البحوث القانونية، يتمرس فيه الطالب على كيفية اختيار موضوع البحث ووضع خطة لدراسته، وكيفية التعامل مع المكتبة وارتياحها، وطريقة التعامل مع المشرف ومناقشته والإفادة منه، وكيفية الرجوع إلى المراجع القانونية واستخلاص المادة العلمية منها ولذلك لا يهدف هذا البحث إلى تقديم فكرة جديدة، أو حل لمشكلة قائمة، بل يهدف إلى عرض هذه المشكلة، وتلخيص ما كتب حولها.

وعادة ما يكون حجم هذا البحث صغيراً لا يتعدى مائة صفحة، وعادة ما ينجزه الطالب في وقت قصير، وكما لا يتفرغ الطالب تماماً لعمله، إنما هو يعدّه أثناء دراسته لمواد أخرى سواء أثناء دراسته الجامعية الأولى، أو أثناء دراسته في مرحلة الدراسات العليا. لكن هذا لا يمنع أن يكون هذا البحث في بعض الأحيان نواة لبحث الماجستير أو الدكتوراه، وذلك إذا اجتهد فيه الباحث وأثار مشكلة تحتاج إلى حل، أو قدم فكرة جديدة تحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة.

(١) تنص المادة ٣١ من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة على أن: «يرتب مجلس الكلية قاعة بحث في مادة أو أكثر تكون مدتها ساعة واحدة أسبوعية في أحد مقررات الدراسة في كل دبلومة. وعلى الطالب الاشتراك في قاعة البحث المقررة، ويعطي الطالب عن أعماله في قاعة البحث تقديراً ويضم إلى تقديراته في الامتحانات التحريرية والشفوية ويتكون من المجموع التقدير العام للطالب. وللمجلس الكلية أن يقرر حرمان الطالب من التقدم للامتحان إذا قدر أن مواقفه على قاعة البحث غير مرضية».

٢- بحث الماجستير:

الماجستير درجة علمية تعلو مباشرة الدرجة الجامعية الأولى (الليسانس أو البكالوريوس)، وتسبق مباشرة درجة الدكتوراه، فهي درجة وسط بين الدرجتين.

وبحث الماجستير، في مجال القانون، هو بحث علمي بالمعنى الدقيق، وبالتالي يجب أن تراعى فيه مناهج البحث القانوني وأساليبه، فيجب على طالب الماجستير أن يختار موضوعاً دقيقاً ومحدداً، بحيث يثير مشكلة معينة، يبحث من خلال رسالته عن حلول لها وفق منهج محدد، وخطه واضحة مقسمة طبقاً للتقسيمات العلمية المعروفة.

ويخضع الباحث في رسالة الماجستير لإشراف أستاذ معين، يوجهه في بحثه من بدايته إلى نهايته، ويشترك في الحكم عليه ضمن لجنة تتشكل لذلك، عادة ما تتكون من ثلاثة أساتذة متخصصين من بينهم الأستاذ المشرف.

وتختلف شروط قيد الطالب للحصول على درجة الماجستير في القانون من كلية إلى أخرى، وتحدد هذه الشروط اللائحة الداخلية لكل كلية على حدة، كما تحدد هذه اللائحة أيضاً مدة معينة، يجب على الطالب إنجاز رسالته فيها^(١).

(١) انظر على سبيل المثال النصوص الواردة في هذا الصدد في لائحة كلية الحقوق جامعة القاهرة، حيث تنص المادة ٤٦ على أنه: «يشترط لقيد الطالب للحصول على درجة الماجستير في الحقوق الشروط الآتية:

- ١- أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس في الحقوق من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة في الحقوق من إحدى الجامعات الأجنبية المعترف بها.
 - ٢- أن يكون حاصلاً على أحد دبلومات الدراسات العليا أو على دبلوم التخصص.
 - ٣- أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقرره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية لمدة سنة على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع.
 - ٤- أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يردى فيها مناقشة علمية.
- وتنص المادة ٤٧ على أنه: «يختار الطالب موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بالدبلوم»

ولا يشترط حجم معين لرسالة الماجستير، ولكنها من الأفضل أن تقع في حجم موجز صغير، يقل عن حجم رسالة الدكتوراه، ومع ذلك فإن حجم الرسالة يتحدد حسب طبيعة موضوعها.

٢- بحث الدكتوراه:

درجة الدكتوراه هي أعلى الدرجات العلمية لغير المتخصص، وبداية الدرجات العلمية للمتخصص. فدرجة الدكتوراه هي المرحلة الفاصلة بين العموم في البحث والتخصص فيه، وهي تعلو مباشرة درجة الماجستير، فمن يحصل على الدكتوراه في فرع معين من فروع القانون، يستطيع بعدها أن يتخصص في هذا الفرع حتى يصل في تخصصه إلى أعلى الدرجات العلمية، وهي درجة الأستاذية.

وللحصول على درجة الدكتوراه يجب إعداد بحث (رسالة)، وبحث الدكتوراه من البحوث التي يتمها الباحث بمساعدة مشرف معين، وهي نهاية المطاف لهذه البحوث وبالتالي فهي أدقها وأعمقها، والباحث الذي يحصل على درجة الدكتوراه يكون قادراً على إنتاج بحوث متخصصة في فرع معين من فروع القانون، دون حاجة إلى مساعدة مشرف. وهذا هو الفرق بين درجة الدكتوراه ودرجة الماجستير؛ لأن الهدف الأساسي من الحصول على درجة الماجستير هو إعداد باحث يصلح للحصول على درجة الدكتوراه، بينما الهدف الأساسي من الحصول على درجة الدكتوراه هو

«أو المعهد الذي اجتاز بنجاح الامتحان المقرر له».

وتنص المادة ٤٨ على أنه: «لمجلس الكلية أن يوافق على تسجيل رسالة الماجستير بعد حصول الطالب على دبلوم الدراسات العليا، ويجوز تسجيل رسالة الماجستير بعد اجتياز الطالب بنجاح السنة الأولى في أحد معاهد الدراسات العليا المتخصصة. ولا تجوز في هذه الحالة مناقشة الرسالة إلى بعد حصول الطالب على دبلوم معهد الدراسات العليا المتخصصة».

وتنص المادة ٤٩ منها على أنه: «تسري على رسالة الماجستير القواعد المنصوص عليها في المواد من ٥٢ إلى ٥٨ من هذه اللائحة. ومع ذلك، يسقط تسجيل رسالة الماجستير بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ تسجيلها إلا إذا رأى مجلس الكلية الإبقاء على التسجيل لمدة يحددها بناءً على تقرير المشرف بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص بشرط ألا تتجاوز هذه المدة سنتين».

إعداد باحث يستطيع وحده إنتاج أبحاث متخصصة عميقة في مجال القانون، دون حاجة لمساعدة مشرف.

وبحث الدكتوراه يجب أن يكون بحثاً متميزاً. يعالج فيه الباحث موضوعاً جديداً، يثير مشكلة عميقة، ويجب أن يتبع في معالجته منهجاً علمياً واضحاً، وفقاً لخطة محددة، تقوم على التقسيم العلمي المعروف في الرسائل، ويجب أن يقدم الباحث في رسالته حلولاً مبتكرة للمشكلة التي يعالجها، وذلك بأسلوب جزل وواضح.

ولا يشترط بعد ذلك حجم معين لرسالة الدكتوراه، لكن ينبغي أن يعلم الباحثون أن الإيجاز في التعبير من غير إخلال بالموضوع أدق وأعمق من الإسهاب فيه دون حاجة إلى ذلك؛ لأن خير الكلام ما قل ودل.

وتضع كل كلية في لائحتها الداخلية شروطاً معينة لقيد الطالب لنيل درجة الدكتوراه، كما تضع لها مدة معينة، يجب على الطالب عدم تجاوزها^(١).

وحتى تجاز رسالة الدكتوراه، فإنها تناقش بواسطة لجنة مكونة عادة من ثلاثة أساتذة متخصصين في موضوع الرسالة، من بينهم الأستاذ

(١) انظر على سبيل المثال في هذا الصدد اللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة،

حيث تنص المادة ٥٠ منها على أنه: «يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق: ١- أن يكون حاصلاً على دبلومين من دبلومات الدراسات العليا على أن يكون أحدهما دبلوم القانون الخاص أو دبلوم القانون العام أو أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الحقوق. ٢- أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية لمدة ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الموضوع. ٣- أن يقدم بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية». وتنص المادة ٥١ على أن: «يختار الطالب موضوع رسالته بشرط أن يكون ذا صلة بإحدى مواد الدراسة في دبلومي أو معهد الدراسات العليا الذي أتم الدراسة فيها، ويشترط لتسجيل الرسالة أن يجتاز الطالب بنجاح امتحاناً شفويًا في المواد التي تدخل في نطاق التخصص الذي سجلت الرسالة في أحد موضوعاته، ويحدد مجلس الكلية هذه المواد بناءً على اقتراح الأستاذ المشرف على الرسالة».

المشرف (راجع المواد من ٥٢ إلى ٥٨ من اللائحة الداخلية لكلية الحقوق - جامعة القاهرة).

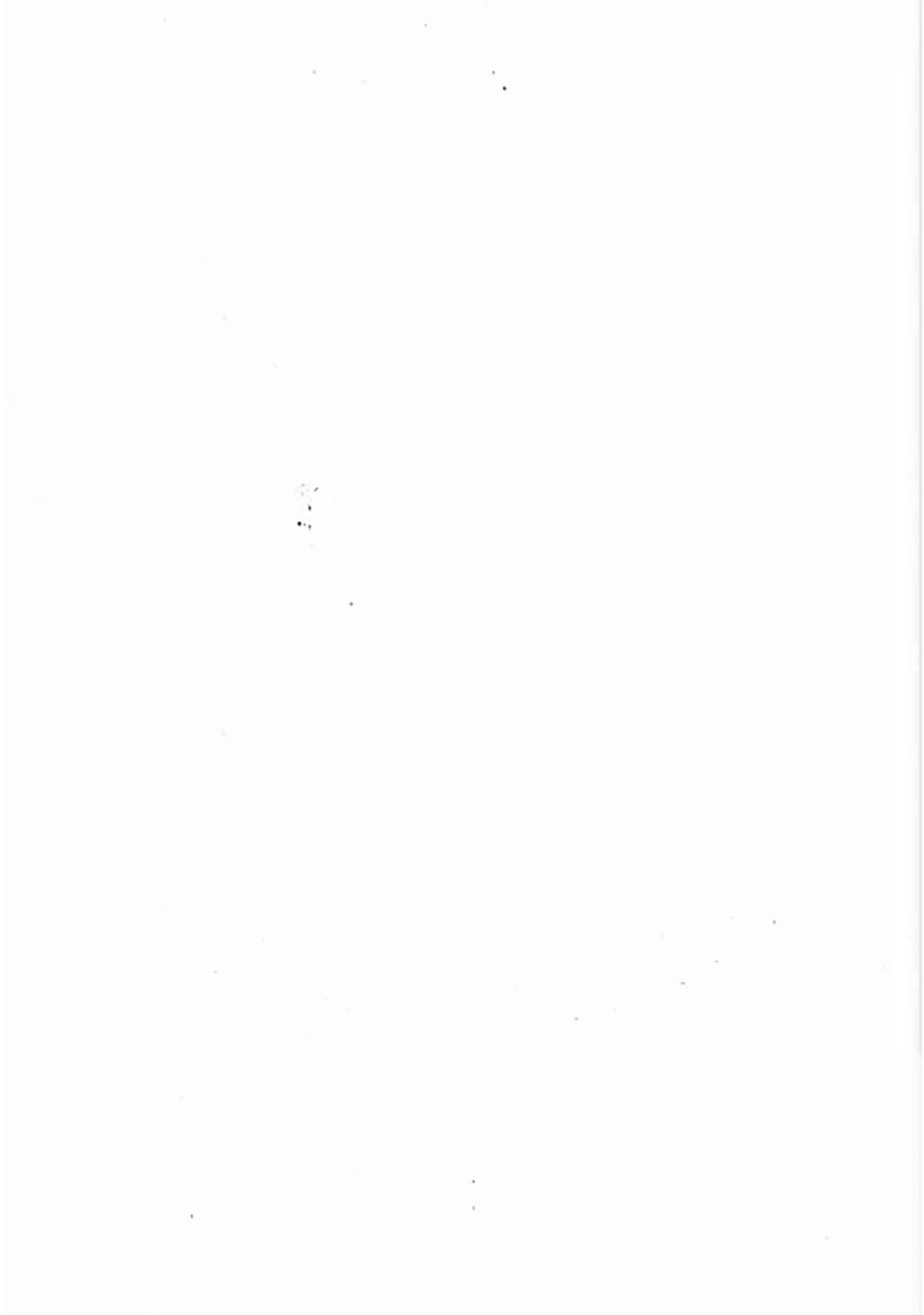
٤- البحوث الحرة المتخصصة:

هي البحوث القانونية التي يقوم بها الباحث المتخصص، في فرع معين من فروع القانون (العام، المدني، التجاري، ... إلخ)، وذلك في موضوع معين من موضوعات هذا الفرع، بقصد حل مشكلة معينة.

وهذه البحوث يقوم بها الباحث المتخصص، وعادة ما يكون أحد أعضاء هيئة التدريس في إحدى كليات الحقوق، دون الاعتماد على مشرف، فالباحث في هذه البحوث هو الذي يختار موضوعها، ويصنع خطتها، ثم يسير وحده في دروبها، حتى يصل إلى نهايتها، وباختصار هو الذي يحدد نقطة بدايتها، وعليه وحده يقع عبء نهايتها^(١).

وتتميز هذه البحوث بالإيجاز والتعمق، وعادة ما نتاول موضوعاً عميقاً، يثير مشكلة دقيقة، ويحتاج إلى فكرة مبتكرة لحلها، بحيث يدور البحث كله حول هذه الفكرة.

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة، الأصول المنهجية لإعداد البحوث العلمية، ط ١، ص ٥٧.



الفصل الثاني

عوامل نجاح البحث القانوني

تمهيد وتقسيم:

سبق أن رأينا^(١) أن البحوث القانونية تنقسم إلى نوعين، النوع الأول: بحوث قانونية موجهة، وهي التي يخضع فيها الباحث لتوجيهات مشرف معين، ومنها: البحث التدريبي، وبحث الماجستير، وبحث الدكتوراه. وهذا النوع من البحوث هو ثمرة عمل مشترك بين الباحث والمشرف، لكل منهما دور أساسي يقوم به، بحيث يشتركان معاً في إنتاجه، فإذا أخل أحدهما بدوره خرج البحث من بينهما مبسراً، ينقصه مجهود من تقاعس منهما عن أداء دوره، ففى هذا النوع من البحوث يتوقف نجاح البحث على عوامل ترجع إلى الباحث، وعوامل أخرى ترجع إلى المشرف.

أما النوع الثاني: فهو البحوث القانونية الحرة المتخصصة، وهي التي لا يخضع فيها الباحث لتوجيهات مشرف معين، حيث يقوم الباحث وحده في هذا النوع من البحوث، بإعداد بحثه، من بدايته إلى نهايته، وبالتالي يتوقف نجاحه على عوامل ترجع إليه وحده.

إذن عوامل نجاح البحث القانوني تنقسم إلى: عوامل ترجع إلى الباحث وهي مجموعة من الصفات يجب أن يتحلى بها، وعوامل ترجع إلى المشرف وهي مجموعة من الواجبات يجب عليه أدائها. ولهذا أقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:

(١) انظر ما سبق، ص ١٥ وما بعدها.

المبحث الأول: عوامل نجاح البحث القانوني التي ترجع إلى الباحث.

المبحث الثاني: عوامل نجاح البحث القانوني التي ترجع إلى المشرف.

المبحث الأول

عوامل نجاح البحث القانوني التي ترجع إلى الباحث

تمهيد:

ليس صحيحاً أن كل دارس للقانون يصلح لأن يكون باحثاً فيه، فالباحث في القانون يجب أن يتوافر فيه مجموعة من الصفات يتوقف نجاح البحث القانوني على وجودها، لكن عدم توفر بعضها لا يؤدي إلى عدم إتمام البحث القانوني، وإن خرج غير متميز.

الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث القانوني:

١- الإيمان بقيمة البحث القانوني:

يجب على الباحث القانوني أن يقتنع بقيمة البحث، وأن الهدف الذي يسعى لتحقيقه هدف سام؛ لأنه هدف يهم المجتمع بأسره، وليس طائفة منه، فوصول الباحث إلى قواعد عامة، ومجردة، مناسبة وعادلة، لحل مشكلة اجتماعية معينة، أمر يؤدي إلى استقرار المعاملات في المجتمع، ويدفعه إلى التقدم.

ويجب أن يثق الباحث في أن المجهود المضني الذي بذله في بحثه لن يذهب سدى، بل سيفيد منه كل مطلع عليه ممن يشتغل في القانون^(١).

ويجب أن نشير إلى أن تقدم المجتمع يقاس بمقدار إيمانه بقيمة البحث العلمي عامة، والبحث القانوني بوجه خاص؛ لأن البحث العلمي هو

(١) راجع ما سبق، ص ١٤، ١٥.

المصباح الذي ينير طريق التقدم للمجتمع، فيتعرف أحدث المخترعات وانظريات التي وصل إليها العالم من حوله.

والدول المتقدمة قاطبة تولى اهتماماً كبيراً بالبحث القانوني، ومن أمثلتها في العصر الحديث: فرنسا، فلا توجد مشكلة تثار في المجتمع الفرنسي، أيًا كان نوعها اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، إلا وتتلقفها أيدي الباحثين بالتحليل والدراسة واقتراح الحلول المناسبة لها، لتقديمها للمشرع، الذي يستعين بها على الفور في إصدار تشريعات متعمقة مبنية على ما وصلت إليه بحوث الباحثين من نتائج، فيعالج مشكلات المجتمع على أسس علمية وفق نظام قوى متين. ولذا لا غرو إذا قلنا إن المكتبة القانونية الفرنسية هي أثرى المكتبات القانونية في العالم المعاصر، والتشريعات الفرنسية من أرقى التشريعات المعاصرة.

ثم ها هو الفقه الإسلامي، يشهد بهذه الحقيقة، فأزهى عصور هذا الفقه هو العصر الذي تقدمت فيه الدولة الإسلامية لتسود على كل ربوع الأرض، في هذا العصر ارتبط تقدم المجتمع بالتقدم الفقهي الناشئ فيه، بحيث دفع العلماء، في مختلف التخصصات، المجتمع إلى الأمام، فخرجت من بين أيديهم كتب فيها حلول لكل مشكلات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولاقت هذه الحلول الفقهية قبولاً لدى المجتمع بأسره حكاماً ومحكومين، فطبقت لحل المنازعات والمشكلات التي تثار في المجتمع، فتقدم المجتمع الإسلامي في هذا العصر وساد.

أما في مصر، فما زالت بعض التشريعات المعاصرة، تصدر غير مستندة إلى أسس علمية سليمة، فلا تلبث حيناً من الزمن حتى تُلغى، وقد لا يعلم كثير من المشتغلين في مجال القانون عنها شيئاً، وهذه التشريعات تحدث اضطراباً في التعامل داخل المجتمع وتعوق تقدمه، وهناك كثير من التشريعات، يقف على رأسها التقنين المدني الحالي، صدرت مستندة

إلى أسس علمية سليمة، فلبت حاجة الناس، وأدت إلى استقرار المعاملات، وتقدم المجتمع في جانب معين، ومازلنا نأمل أن تصدر كل التشريعات المصرية المعاصرة مستندة على أسس علمية سليمة، حتى تدفع المجتمع إلى التقدم في كل جوانب الحياة.

٢- حب القراءة وسعة الإطلاع:

يجب أن يكون الباحث في القانون محباً للقراءة بوجه عام وللقراءة في المراجع القانونية بوجه خاص، وأن يكون شغوفاً بالاطلاع على كل ما هو جديد، عاشقاً للبحث عن الحقيقة، بحيث يجد في القراءة والاطلاع لذة تزيل عنه كل تعب ونصب يقابله طوال رحلة بحثه، وأن تمثل له القراءة حياة جديدة تضاف إلى حياته، كما قال عباس العقاد: «أحب القراءة لأن حياة واحدة لا تكفيني»؛ بمعنى أن القراءة تضيق لمن يعشقها خبرات الآخرين وتجاربهم، التي يكتسبونها طوال حياتهم، فتضاف تجاربهم إلى تجاربه وخبراته.

ويجب على الباحث في القانون أن يكون ملماً بكل ما كتب في موضوع بحثه في كتب الفقه، وأن يطلع على جميع أحكام القضاء ونصوص التشريع التي تتعلق بموضوع بحثه، بالإضافة إلى إلمامه بالقواعد العامة للقانون بوجه عام.

كما يجب عليه أن يلم بالقواعد العامة لعلم أصول الفقه؛ لأن هذا العلم لا غنى لأي باحث قانوني عنه؛ فهو يتعلم منه قواعد التفسير ومراتب مصادر القواعد القانونية، ولعل أوجز وأدق كتاب لأصول الفقه، أنصح الباحثين بالاطلاع عليه، هو كتاب «أصول الفقه» لفضيلة الشيخ/ عبد الوهاب خلاف.

كما يجب على الباحث في القانون أن يلم بالقواعد العامة لعلم

ومن مظاهر الدقة في البحث أيضاً، أن يكون البحث نسيجاً واحداً ترتبط أفكاره بخيط واحد، وفق خطة واضحة لا تناقض فيها ولا خلل، بحيث لا يدرج في بحثه معلومات لا تمت له بصلة، أو يغفل إدراج معلومات فيه تمت له بكل صلة.

وهذه الصفة يصل إليها الباحث بكثرة القراءة في موضوع بحثه وتأمله في كل ما يقرأ، وفهمه لكل كلمة يكتبها، فليس كل ما يكتب يفهم، وليس كل ما يقرؤه الباحث يجب عليه كتابته في بحثه.

٤- التزام الحياد أثناء البحث:

يجب أن يكون الباحث موضوعياً محايداً طوال فترة بحثه، فلا يتأثر بعاطفة تميله إلى رأي دون سند، فهدف الباحث الوصول إلى الحقيقة أنى وجدت، سواء أكانت تتفق مع معتقداته أم لا.

ومن مظاهر الحياد أثناء البحث أن يترك الباحث لفكرة العنان، فلا يدرج في بحثه إلا الحقيقة، والحقيقة فقط، وأن يدلل على صحة كل ما يقوله إما بحكم قضائي، أو بنص تشريعي، أو برأي منطقي.

ويجب أن **أنوه** في هذا الصدد، إلى أن الباحث القانوني إذا أراد أن يقارن بالفقه الإسلامي في موضوع معين يجب عليه ألا ينتصر أو ينتقد كل ما ورد في كتب الفقه الإسلامي دون سند، وأن يعلم أن الاجتهاد بابه مفتوح، بشرط عدم مخالفة نص قطعي في الشريعة الإسلامية، فإن أخطأ فله أجر وإذا أصاب فله أجران. وليعلم كل من يبحث في الفقه الإسلامي أنه فقه فريد متميز عن غيره، لا يفيد أنه ينسب إليه ما ليس فيه، وإن كان يضره أن يحاول بعض الباحثين التدليل على مطابقته لفقه القانون الوضعي دون سند من نصوصه^(١).

(١) راجع رسالتنا للدكتوراه: سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله - دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، ط ٢٠٠٠، ص ٢٤، هامش ٢.

٥- القدرة على الابتكار:

يجب أن يتوفر لدى الباحث القدرة على الابتكار التي تعنى ميله إلى التجديد والتطور؛ لأن آفة البحث القانوني هي التقليد والتكرار.

وتظهر قدرة الباحث على الابتكار في كل مراحل البحث. فهي تظهر عند اختياره لموضوع البحث، فيجب أن يميل الباحث إلى اختيار موضوع يثير مشكلة عميقة لم تحسم بحلول واضحة، أو يثير جدلاً فقهيًا لم ينته بعد. كما يجب أن تظهر هذه الصفة عند وضعه خطة لموضوع بحثه، فلا يركن إلى ما جرى عليه الفقه قبله من تقسيمات، إذا كان يمكن وضع تقسيم جديد لموضوع بحثه يؤدي إلى سهولة فهمه. كما تظهر هذه الصفة في صياغته لبحثه وأسلوب كتابته، فلا يكرر ما قاله الباحثون قبله، بل يجب عليه أن يمتاز بأسلوب خاص به، يمكن للقارئ أن يفهمه بسهولة، بحيث يُعرف به، دون حاجة إلى الاطلاع على غلاف بحثه. كما تظهر هذه الصفة في الأفكار الواردة في ثنايا بحثه، فيجب أن تكون أفكاراً جديدة منطقية، مترابطة غير متناقضة.

ولا تعني القدرة على الابتكار أن يكتب الباحث في موضوع لم يكتب فيه من قبل؛ لأنه يندر أن يوجد في علم القانون موضوع لم يكتب فيه، فهو علم يتعلق بالسلوك الإنساني نشأ مع نشأة المجتمع الإنساني، والسلوك الإنساني متكرر، ومتشابه، فإذا لم يكتب في موضوع في بلد ما فستجده مكتوباً في بلد آخر، وإذا لم يكتب في موضوع في زمن ما فستجده مكتوباً في زمن آخر.

فالابتكار في مجال البحث القانوني يتحقق إذا احتوى البحث على فكرة جديدة، أو تبني الباحث تقسيماً جديداً لبحثه، أو صاغ بحثه بأسلوب جديد، فإن وجد أحد العناصر الثلاثة كان بحثاً جيداً، أما إذا

اجتمعت هذه العناصر الثلاثة في بحث واحد فهو بحث متميز، يعد نموذجاً يحتذى به بوصفه بحثاً قانونياً، ولنضرب بذلك مثلاً لرسالة دكتوراه قيمة عنوانها {التصرف القانوني المجرد} للدكتور/ محمود أبو عافية، فقد اجتمعت فيها العناصر الثلاثة، ففيها فكرة جديدة، وقسمت تقسيماً فريداً، وكتبت بأسلوب متميز.

ومن مظاهر القدرة على الابتكار أن يكون لدى الباحث شك علمي في كل ما يقرأ أثناء إعدادة لبحثه، فلا يأخذ الآراء التي يطلع عليها على علاتها، ولا يسلم بالنتائج التي وصل إليها غيره إلا بعد بحثها، وعليه أن يقف عند المقدمات ويزنها على كل جوانبها. فقد تقوده إلى نتائج جديدة خلاف ما وصل إليها الباحثون قبله^(١).

ويجب أن يكون الباحث معتدلاً في شكه العلمي، لا يتجاوز به إنكار كل مجهود بذله غيره، ولا ينتقد بسند أو بدون سند كل ما يقرأ، فهذا جهل ينبغى أن يترفع عنه الباحث.

٦- الأمانة العلمية:

الأمانة العلمية من أهم الصفات التي يجب أن يتسم بها الباحث، وتعنى إسناد الفكرة أو الرأي المدون في بحثه إلى مصدره الأصلي^(٢).

فالباحث القانوني بحث نظري لا يخرج إلى النور إلا إذا اعتمد الباحث على مجهود من سبقه، والذي قد يكون رأياً فقهياً، أو حكماً قضائياً أو نصاً تشريعياً.

ومن مظاهر الأمانة العلمية أن ينسب الباحث أي فكرة يستعين بها

(١) د. أحمد شلبي، كيف تكتب بحثاً أو رسالة؟، مكتبة النهضة المصرية، ط٢٤، سنة ١٩٩٧، ص ٤٣.

(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص ٥٢.

إلى مصدرها بالتفصيل فيذكر اسم صاحبها ، وعنوان مصنفه ، ورقم طبعته ، وناشره ، ورقم الصفحة أو البند الموجودة فيه هذه الفكرة .

ومن مظاهرها أيضاً أن يعرض الباحث أفكار غيره واضحة ، بعد فهمها جيداً كما أرادها صاحبها . فإذا قرأ فكرة في مصنف ولم يفهمها وكانت ترتبط ببحثه فمن الأمانة إما أن يدعها جانباً لا يدرجها في بحثه ، أو يكتبها كما وردت بنصها ، في مصنف صاحبها بين قوسين .

وأشير إلى أن قيمة البحث القانوني تقاس بأمانة الباحث العلمية ، فالكتاب أو البحث القانوني القيم هو الذي ينسب فيه مؤلفه كل فكرة وردت فيه إلى مصدرها الأصلي بدقة ووضوح ، فتظهر فيه آراؤه وأفكاره واضحة متميزة عن غيرها من الآراء والأفكار ، وعندئذ ، يتميز البحث بميزتين فمن جهة ، تظهر فيه شخصية الباحث جلية واضحة . ومن جهة أخرى ، يسهل الطريق لمن يريد أن يبحث في موضوع البحث نفسه بالرجوع إلى مصادره الأصلية . ومن أمثلة الكتب القانونية المتميزة : الفريدة ، في مجال القانون ، كمثال للأمانة العلمية في البحث كتاب « الوسيط » للعلامة السنهوري ، وفيه يجد القارئ أن المؤلف قد نسب كل فكرة إلى صاحبها بحيث تجد في أحيان كثيرة هامش الصفحة التي تحتوي على المصادر أكبر بكثير من متنها الذي يحتوي على الموضوع .

٧- التواضع :

كلما ازداد الإنسان علماً بحقائق الكون وأسراره ، ازداد إحساسه بضآلة حجمه وضعفه ، وبالتالي ازداد خوفه من الله تبارك وتعالى ، خالق هذا الكون ومبدعه ، ولذا يقول الله تبارك وتعالى : **إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ** ^(١) .

(١) من الآية ٢٨ ، سورة هاطر .

وكلما ازداد الإنسان جهلاً بحقائق الكون وأسرارهِ، ازداد وهماً بقدراته وقوته، وعاش في حياة يبنّيها لنفسه، لا يراها إلا هو وحده، بحيث يتصور أنه يعلم كل شيء، وهو لا يعلم شيئاً، فالتواضع شيمة العلماء والفروور شيمة الجهلاء.

والباحث في القانون يجب أن يتميز بالتواضع في طلب العلم، ومظهره الإحساس الدائم بالتقصير في تحصيله للعلم، وأنه يمكن إضافة جديد وحسن لما كتب، وأن ما كتبه يؤخذ منه ويرد، وأن يتأدّب في نقد آراء غيره وأن يناقش أفكارهم بهدوء، وألا يتسرع في الحكم على رأي غيره بالصحة أو بالخطأ إلا بعد البحث والتحري^(١).

٨- الصبر:

البحث القانوني يحتاج إلى صبر وجلد، لأن البحث يعني التعمق والابتكار، وعلم القانون علم شاسع، مصادره كثيرة، والإلمام بأحد موضوعاته، والتعمق والابتكار فيه، ليس أمراً يسيراً؛ لأنه يعني الاطلاع على كل ما كتب في هذا الموضوع في مصادر القانون المختلفة، ولذا يجب أن يكون الباحث في القانون صبوراً؛ فلا يكون همه الوحيد من وراء بحثه هو الحصول على درجة علمية معينة أيّاً كانت الطريقة، وأياً كانت قيمة بحثه، فالذي يفعل ذلك يحصل على ما ليس من حقه، فيخون نفسه قبل أن يخون وطنه.

ويجب أن يكون الباحث القانوني صبوراً متأنياً طوال رحلة بحثه؛ فعليه أن يصبر ويتأني عند اختيار موضوع بحثه، فليست كل الموضوعات تصلح لأن تكون محلاً للبحث، بل يجب أن يثير الموضوع مشكلة تحتاج إلى حل، وعليه أن يصبر ويتأني أثناء جمعه لمادة بحثه، ولا يتوقف عن

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص ٥٥.

الاطلاع على كل ما هو جديد في موضوع بحثه إلا إذا شعر أنه قد استوفى كل نقاط بحثه، وأنه ليس هناك جديد يستطيع جمعه من مادة علمية يمكن أن تفيده في بحثه. وعليه أن يصبر ويتأني أثناء قرائته ما جمع من مادة علمية، وأن يعيد قراءة ما لم يفهمه قبل أن يدونه في البطاقات التي تدون فيها المادة العلمية. وعليه أن يصبر ويتأني عند كتابته لبحثه، فلا يكتب كلمة إلا بعد تفكير وتأمل، وعليه أن يعيد قراءة كل ما كتب ليتأكد من انسجام الأفكار الواردة في بحثه وترابطها وتسلسله. وعليه أن يصبر ويتأني أثناء مناقشة بحثه، فلا يرد على سؤال إلا إذا سئل، ولا يتكلم إلا إذا أذن له، ولا يقطع حديثاً لمناقش، ولا يضيق لكثرة الانتقادات الموجهة لبحثه؛ لأنه تلميذ في حضرة أساتذته، جاء للمناقشة ليتعلم منهم، ويفيد من إرشادهم.

المبحث الثاني

عوامل نجاح البحث القانوني التي ترجع إلى المشرف

التعريف بالمشرف:

البحوث القانونية التي تحتاج إلى مشرف هي البحوث الموجهة، وهي البحث التدريبي، وبحث الماجستير، وبحث الدكتوراه^(١).

والمشرف هو الأستاذ الذي يتولى توجيه الطالب وإرشاده إلى قواعد البحث العلمي وأساليبه ومصادره، منذ بداية البحث إلى نهايته.

أما البحث التدريبي، فيمكن أن يشرف عليه أي عضو من أعضاء هيئة التدريس بداية من المدرسين مروراً بالأساتذة المساعدين وأخيراً الأساتذة.

أما رسالتا الماجستير والدكتوراه، فقد قصر القانون، كقاعدة، حق الإشراف عليها على الأساتذة وعلى الأساتذة المساعدين. أما إذا تعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة التدريس أو من غيرهم فيجوز في هذه الحالة للمدرسين الاشتراك في الإشراف. وذلك طبقاً لنص المادة ٩٨ من اللائحة التنفيذية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ في شأن تنظيم الجامعات التي تنص على أن: «يعين مجلس الكلية بناءً على اقتراح مجلس القسم المختص أستاذاً يشرف على تحضير الرسالة (الماجستير أو الدكتوراه). وللمجلس أن يعهد بالإشراف على الرسالة أحد الأساتذة المساعدين ويجوز أن يتعدد المشرفون من بين أعضاء هيئة

(١) راجع ما سبق، ص ١٥ وما بعدها.

التدريس أو من غيرهم، وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين الاشتراك في الإشراف.

وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز - بموافقة مجلس الكلية - أن يشترك في الإشراف أحد المتخصصين في الجهة التي يجري فيها البحث.

والحكمة من هذا النص، على ما يبدو، أن الأساتذة والأساتذة المساعدين أكثر خبرة بأساليب البحث العلمي ومناهجه وقواعده من المدرسين؛ لأنهم بطبيعة الحال أكثر منهم إنتاجاً للبحوث العلمية. ورسائل الدكتوراه أو الماجستير تحتاج إلى خبرة كبيرة للإشراف عليها؛ لأنها بحوث علمية بالمعنى الدقيق، بخلاف البحوث التدريبية التي لا تحتاج للإشراف عليها إلى هذه الخبرة؛ لأن الهدف منها هو التدريب على إعداد البحوث العلمية؛ ولذا يجوز للمدرسين الإشراف عليها.

واجبات المشرف:

حتى يخرج البحث القانوني متميزاً، يجب أن يؤدي المشرف دوره في إرشاد الباحث، الذي يخضع لإشرافه منذ بداية البحث إلى نهايته، وذلك على النحو التالي:

١- دور المشرف في اختيار الموضوع:

صحيح أن الباحث هو الذي يقع عليه الدور الأساسي في اختيار موضوع بحثه، لكنه يجب عليه أن يعرض ما اختاره على مشرفه، وعلى الأخير أن يوضح للباحث هل يصلح هذا الموضوع للبحث أولاً؟ لأنه أكثر من الباحث خبرة وأوسع منه دراية بما يصلح من الموضوعات للبحث.

ويجب على المشرف ألا يفرض موضوعاً معيناً على الباحث، وهو لا

ولما كانت الخطة مسئولية مشتركة بين المشرف والباحث، فليس من حق المشرف، أن ينتقد خطة بحث، أشرف عليه أثناء مناقشته.

٤- دور المشرف في أثناء مناقشة البحث:

المشرف بمنزلة أب وأستاذ للباحث؛ لذا لا يجوز له، أثناء مناقشته، أن يسفه من أفكار الباحث، ولا أن يقلل من جهده الذي بذله على يديه، مادام المشرف قد أجاز رسالة الباحث، ورآها صالحة للمناقشة؛ لأن للمشرف - طبقاً للقانون - تقييم مجهود الطالب طوال مدة إشرافه، ويجوز له اقتراح إلغاء قيد الطالب إذا رأى أنه لا يصلح لاستكمال البحث «المادة ١٠٢ من اللائحة التنفيذية من قانون تنظيم الجامعات».

وليس مطلوباً من المشرف أن يدافع عن الأفكار والآراء التي وردت في الرسالة محل إشرافه؛ لأنها مسئولية الباحث وحده يجني ثمرتها إذا كانت طيبة، وعليه وحده، أن يتحمل سهام النقد الموجهة إليها إذا كانت فاسدة.

بل يجب على المشرف أن يوجه الطالب إلى ما فيه الصواب، وأن يناقش الآراء الواردة في بحثه بهدوء ورفق، بأن يقرع الحجة بالحجة، ويفند البرهان بالبرهان، ليصل الجميع إلى الحقيقة، التي قد تكون في رأي الأستاذ، وقد تكون في رأي الطالب.

الفصل الثالث

مناهج البحث القانوني

التعريف بمنهج البحث القانوني:

بعد أن يختار الباحث موضوع بحثه بمعاونة مشرفه، يشتركان معاً في اختيار الطريق الذي يتبعه الباحث لمعالجة هذا الموضوع، وهذا هو منهج البحث.

للمنهج في مجال البحث القانوني معنى قريب من معناه اللغوي^(١)، فهو يعني: الطريق الذي يختاره الباحث في معالجة المشكلات التي يثيرها موضوع بحثه، بهدف الوصول إلى حلول لها.

ومنهج البحث بهذا المعنى يختلف عن خطة البحث؛ فالمنهج هو الطريقة المناسبة التي يختارها الباحث لمعالجة موضوع بحثه، فهو يمس جوهر موضوع البحث، وينعكس على كل جزئياته الداخلية. أما خطة البحث فهي تقسيم أجزاء موضوعه وتنظيمها، وربطها ببعض في تسلسل منطقي عن طريق العناوين، ولذلك فهي تمس الإطار الخارجي لموضوع البحث، وخطة البحث هي فهرس البحث.

ومناهج البحث القانوني متعددة فمنها: المنهج التأصيلي، والمنهج التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج التاريخي، والمنهج الوصفي. وعادة ما يختار الباحث، لمعالجة موضوع بحثه، منهجاً أساسياً من بين هذه المناهج، مع الاستعانة بالمناهج الأخرى أو ببعضها بجانب هذا المنهج

(١) المنهج في اللغة يعني الطريق الواضح، راجع الفيومي، معجم المصباح المنير، مرجع سابق، باب النون مع الهاء وما يثلثهما، ص ٨٦.

الأساسي.

وتتوقف قيمة البحث القانوني على المنهج الذي اختاره الباحث في تناوله لموضوع بحثه، فإذا كان مناسباً للموضوع، قوياً شاملاً، لكل مشكلاته، كان البحث جيداً ومفيداً وذا قيمة علمية كبيرة^(١).

أنواع مناهج البحث القانوني:

أولاً- المنهج التأصيلي:

المنهج التأصيلي هو المنهج الذي يعتمد فيه الباحث على جميع التطبيقات المتشابهة في موضوع معين، ودراستها وتحليلها، ومعرفة أسباب تشابهها، ثم وضع قواعد عامة تحكمها وتحكم مثيلاتها^(٢).

والمنهج التأصيلي في مجال القانون معروف باسم «المنهج الاستقرائي» في العلوم الطبيعية كالفيزياء أو الكيمياء، وبعض العلوم الاجتماعية كعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع^(٣).

والباحث حينما يستعين بالمنهج التأصيلي لمعالجة موضوع معين يبدأ بتدقيق الملاحظة والتأمل في التطبيقات أو الجزئيات المتشابهة المتعلقة بموضوع بحثه، ويدون ملاحظته حولها أولاً بأول، ويضع عدة افتراضات، كقواعد عامة، تربط بين المتشابهات من بين هذه التطبيقات أو الجزئيات، ويطبق هذه القواعد على هذه التطبيقات، فإذا أثبت التطبيق صحة القاعدة قام بصياغتها وتعميمها على التطبيقات المتماثلة الموجودة

(١) د. محمد عبد المنعم خفاجي - د. عبد العزيز شرف، كيف تكتب بحثاً جامعياً، دار الجيل - بيروت، ط ١، سنة ١٩٩٨، ص ٤٠.

(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص ٣٤.

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص ٢٥.

الأساسي.

وتتوقف قيمة البحث القانوني على المنهج الذي اختاره الباحث في تناوله لموضوع بحثه، فإذا كان مناسباً للموضوع، قوياً شاملاً، لكل مشكلاته، كان البحث جيداً ومفيداً وذو قيمة علمية كبيرة^(١).

أنواع مناهج البحث القانوني:

أولاً- المنهج التأصيلي:

المنهج التأصيلي هو المنهج الذي يعتمد فيه الباحث على جميع التطبيقات المتشابهة في موضوع معين، ودراستها وتحليلها، ومعرفة أسباب تشابهها، ثم وضع قواعد عامة تحكمها وتحكم مثيلاتها^(٢).

والمنهج التأصيلي في مجال القانون معروف باسم «المنهج الاستقرائي» في العلوم الطبيعية كالفيزياء أو الكيمياء، وبعض العلوم الاجتماعية كعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع^(٣).

والباحث حينما يستعين بالمنهج التأصيلي لمعالجة موضوع معين يبدأ بتدقيق الملاحظة والتأمل في التطبيقات أو الجزئيات المتشابهة المتعلقة بموضوع بحثه، ويدون ملاحظته حولها أولاً بأول، ويضع عدة افتراضات، كقواعد عامة، تربط بين المتشابهات من بين هذه التطبيقات أو الجزئيات، ويطبق هذه القواعد على هذه التطبيقات، فإذا أثبت التطبيق صحة القاعدة قام بصياغتها وتعميمها على التطبيقات المتماثلة الموجودة

(١) د. محمد عبد المنعم خفاجي - د. عبد العزيز شرف، كيف تكتب بحثاً جامعياً، دار الجيل - بيروت، ط ١، سنة ١٩٩٨، ص ٤٠.

(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص ٢٤.

(٣) د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص ٢٥.

بين يديه، والتي جمعها أثناء إعداده لبحثه^(١).

ويستخدم المنهج التأصيلي في مجال البحث القانوني عندما يريد الباحث وضع نظرية جديدة لمجموعة من التطبيقات المتشابهة التي لا يجمعها قواعد عامة تحكمها، فمثلاً «الواقعة المادية» موضوع له تطبيقات كثيرة كالعمل غير المشروع، والإثراء على حساب الغير بلا سبب، والقرباة، والجوار، والقوة القاهرة، وعلى الرغم من أهمية هذه التطبيقات، وكثرة المشاكل التي تثار بصددتها في العمل، فإن الفقه لم يهتد حتى اليوم إلى وضع نظرية عامة تنظم الوقائع المادية على اختلاف أنواعها، على نحو ما فعل بالنسبة إلى التصرفات القانونية^(٢). فإذا أراد باحث أن يضع نظرية عامة تحكم الوقائع المادية المختلفة فعليه أن يستعين بالمنهج التأصيلي، فيجمع تطبيقات الواقعة المادية المتشابهة ويضع لها قاعدة عامة تحكمها، ثم يربط بين هذه القواعد العامة في منظومة واحدة يخرج منها بنظرية عامة تحكم جميع تطبيقات الواقعة المادية.

ولما كان المنهج التأصيلي هو المنهج الذي ينتقل فيه الباحث من الخاص إلى العام أو من التطبيق إلى القاعدة العامة، فهو يعد أنسب المناهج العلمية لدراسة أمهات كتب الفقه الإسلامي؛ ذلك أن الفقهاء المسلمين الأوائل اهتموا في كتبهم بدراسة التطبيقات العملية، أكثر من اهتمامهم بوضع قواعد أو نظريات عامة تحكم المسائل المتشابهة؛ لأنهم كانوا يتصدون للفتوى على الحوادث المعروضة أمامهم، وأثناء بحثها يفترضون حوادث أخرى شبيهة سوف تقع في المستقبل ويضعون حكماً شرعياً لهذه وتلك، فهي كتب عملية مليئة بالأمثلة والتطبيقات. فمثلاً:

(١) د. محمد القليوبي، مرجع سابق، ص ١٦.

(٢) انظر أستاذنا الجليل الدكتور / عبد المنعم فرج الصده، أصول القانون، سنة ١٩٧٩، دار النهضة العربية، بند ٢٧٧، ص ٥٤٤.

ليست هناك نظرية عامة للعقد هي أمهات كتب الفقه الإسلامي ولكنها مليئة بأحكام العقود المختلفة المعروفة في وقت هؤلاء الفقهاء، كعقد البيع، وعقد الإيجار، وعقد الهبة ... إلخ.

وليس معنى هذا أنه لا يمكن استخراج نظرية عامة للعقد في الفقه الإسلامي، بل يمكن ذلك بالاستعانة بالمنهج التأصيلي، فتجمع تطبيقات العقود المختلفة، ويحصر المتشابه منها في صعيد واحد، ويوضع لها قاعدة عامة تحكمها، ومن مجموع هذه القواعد تخرج نظرية عامة للعقد في الفقه الإسلامي، ولقد فعل كثير من الفقهاء المحدثين هذا الأمر باقتدار. فمثلاً: الشيخ / محمد أبو زهرة في كتابه «الملكية ونظرية العقد»، والشيخ / علي الخفيف، في كتابه «المعاملات في الفقه الإسلامي»، والسنهوري في كتابه «مصادر الحق في الفقه الإسلامي»، وعلى رأسهم جميعاً، الفقيه الفذ محمد قدري باشا في كتابه الرائع مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان، كل هؤلاء الفقهاء اتبعوا المنهج التأصيلي لوضع نظرية عامة للعقد في الفقه الإسلامي، ونجحوا في ذلك نجاحاً يستحق الإعجاب.

ثانياً- المنهج التحليلي:

المنهج التحليلي هو تطبيق القواعد العامة على الجزئيات والتطبيقات المتشابهة، فهو المنهج الذي يتبع لفهم القواعد العامة، ومعرفة سبب تطبيقها على موضوع معين.

والمنهج التحليلي في مجال القانون معروف باسم «المنهج الاستنباطي» في العلوم الطبيعية كعلم الفيزياء والكيمياء وبعض العلوم الاجتماعية كعلم الاقتصاد، وعلم الاجتماع^(١).

(١) د. أحمد عبد الصغري سلامة، مرجع سابق، ص ١٦.

ونقطة البداية في المنهج التحليلي هي دراسة القواعد العامة وفهمها جيداً، ومعرفة شروط تطبيقها، ثم بعد ذلك فحص المشكلة المعروضة أمام الباحث ودراستها وتحليلها، وتأملها ثم اختيار القاعدة العامة الملائمة لحلها، وتطبيقها عليها، وأخيراً حصر الآثار المتولدة من تطبيق القاعدة العامة على المشكلة المعروضة^(١).

فمثلاً عند دراسة نظرية العقد في القانون المدني المصري نجد من ضمن قواعدها العامة أن «عيوب الإرادة من الأسباب التي تجعل العقد قابلاً للإبطال»، وأن هذه العيوب هي الغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال. وقد عرف الفقهاء الغلط بأنه وهم يقوم في ذهن المتعاقد أثناء إبرام العقد فيدفعه إلى التعاقد، وهذا الوهم يجعل العقد قابلاً للإبطال لمصلحة من وقع فيه، بشرط أن يكون الطرف الآخر قد وقع في الوهم نفسه، أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه. فإذا كان الباحث يعالج موضوعاً يتعلق بهذه القاعدة، وعرض أمامه تطبيق أو مشكلة يتوفر فيها شروط تطبيق هذه القواعد - طبقها ليصل إلى حل لها، فمثلاً إذا كانت الواقعة المعروضة أمامه هي شخص اشترى ساعة متوهماً أنها ذهبية فدفعت فيها مبلغاً كبيراً، ثم اكتشف بعد ذلك أنها ليست ذهبية، وإنما مطلية فقط بلون الذهب، وكان البائع يعلم ذلك، أو كان من السهل عليه أن يتبينه، عندئذ، يطبق الباحث على هذه الواقعة القاعدة العامة فيحكم بقابلية عقد البيع للإبطال لمصلحة المشتري؛ لأنه قد وقع في غلط عاب إرادته ودفعه إلى التعاقد.

والمنهج التحليلي هو المنهج المناسب عند بحث النظريات العامة كالنظرية العامة للالتزامات، أو القواعد العامة للمعاهدات، ... إلخ. ولكن لفهم هذه النظريات يستعين الباحث بجوار هذا المنهج بالمنهج

(١) قريب من هذا المعنى: د. محمد القايوبي، مرجع سابق، ص ١٦.

التأصيلي؛ لأن فهم القواعد العامة لا يتم إلا ببحث التطبيقات التي تخضع لها، والمسائل التي تدخل في مجال سريانها، فالمنهج التحليلي يبدأ عادة من حيث انتهى المنهج التأصيلي^(١).

والمنهج التحليلي يفيد القاضي أثناء الفصل في النزاع المعروض أمامه؛ لأنه يستخدمه في صياغة حكمه، فهو يستعرض أولاً وقائع الدعوى ثم ثانياً يعرض للنصوص والقواعد التي تحكمها وأخيراً يطبق هذه القواعد على الوقائع، ليخرج من ذلك إلى حكم معين^(٢).

ثالثاً- المنهج التاريخي:

المنهج التاريخي هو معالجة موضوع معين في الماضي، أي في زمن سابق على الزمن الذي يعاصره الباحث.

والبحث القانوني وفق المنهج التاريخي ليس بحثاً وصفيًا، يرصد فيه الباحث ما حدث في الماضي كما هو ويقف عند هذا الحد، بل هو بحث تحليلي أو تأصيلي للظاهرة التي هي محل البحث في العهود الغابرة، وعادة ما يستعين الباحث بالمنهج المقارن بعد دراسته التاريخية للظاهرة التي هي محل بحثه، ليوازن بين حكمها في الماضي، وحكمها في الحاضر، ليصل إلى الحكم المناسب لها، سواء كانت موجودة في الماضي أو في الحاضر.

ويستخدم المنهج التاريخي عادة في «التمهيد» للموضوع الأساسي للبحث، فيبين فيه الباحث جذور مشكلة البحث، وأسبابها، وكيفية معالجتها في الماضي. ولذا فالموضوعات التي تحتاج إلى تمهيد تاريخي هي الموضوعات الضارية بجذورها في أعماق التاريخ، كموضوع الملكية،

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص ٢٨.

(٢) د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص ٢٨.

والعقد، والحياسة، والمعاهدات ... إلخ. في حين أن هناك موضوعات ظهرت في العصر الحديث ليس لها جذور في الماضي؛ لأنها ظهرت نتيجة التقدم والتطور الذي أصاب السلوك البشري، كالموضوعات المتعلقة بالكمبيوتر، والإنترنت، والاستساخ، والأقمار الصناعية، ... إلخ. فهذه الموضوعات لا تحتاج عند بحثها إلى التمهيد لها بمقدمة تاريخية.

وقد يكون المنهج التاريخي هو المنهج الأساسي الذي يعتمد عليه الباحث في بحثه، إذا تعلق موضوع بحثه بفرع معين من فروع القانون هو «تاريخ النظم الاجتماعية والقانونية» ففي هذه الحالة يجب على الباحث أن يختار موضوعاً ذا قيمة عملية، يهتم المجتمع الذي يعيش فيه لبحثه في الماضي، وأن يقارن بين الأحكام التي تحكم موضوع بحثه في الماضي، والأحكام التي تحكم هذا الموضوع في مجتمعه المعاصر، ليخرج بالحكم المناسب لحكم موضوع بحثه، سواء وجد في النظم الماضية، أو في النظم المعاصرة.

وعلى الباحث أن يختار موضوعاً يفيد المجتمع الذي يعيش فيه، لكن لا يشترط أن يكون هذا الموضوع له امتداد عبر التاريخ؛ لأننا لو اقتصرنا على بحث الموضوعات القانونية المعروفة في نظمنا المعاصرة، لأدى ذلك إلى حصر أنفسنا في إطار ضيق من الحلول، ولأدى ذلك أيضاً إلى حرماننا من الاستفادة من تجارب من سبقونا في معالجتهم لموضوعات قد اختفت من الممكن أن تعود للظهور مرة أخرى^(١).

والمنهج التاريخي يساعد الباحث على التمييز بين ثلاثة أنواع من النظم القانونية؛ أولاً: النظم القانونية البائدة التي طبقت في الماضي ولا تصلح لأن تطبق في الحاضر؛ لأنها تتنافى مع القيم والمبادئ التي يقوم

(١) انظر خلاف هذا الرأي: د. صلاح الدين فوزي، المنهجية في إعداد الرسائل والأبحاث القانونية، دار النهضة العربية، سنة ٢٠٠٠، ص ١٤٠.

عليها المجتمع المعاصر كنظام الرق، ونظام التبني، ونظام الموت المدني. ثانياً: النظم القانونية التي طبقت في الماضي وتصلح لأن تطبق في الحاضر؛ لأنها تتفق مع المبادئ والقواعد التي يقوم عليها المجتمع المعاصر، كنظام الشركة والملكية الفردية، والملكية الشائعة. ثالثاً: النظم القانونية التي طبقت في الماضي ثم اختفت، ولم تطبق في الحاضر؛ لأنها تصطدم بالمبادئ العامة التي يقوم عليها المجتمع المعاصر، ولكن لأن هذا المجتمع لم يرق بعد؛ لأن تطبق فيه مثل هذه النظم^(١).

وهذا النوع الأخير من النظم القانونية هو الذي يجب أن يكون موضوعاً للبحث التاريخي فيوضح فيه الباحث أسباب ظهور هذه النظم، وشروط تطبيقها، ومميزاتها، وأسباب اختفائها، وأخيراً كيفية تطبيقها في العصر الحاضر، ومن أمثلة هذه النظم: «نظام تحمل التبعة» المعروف في الشريعة الإسلامية، ومعناه أن المسؤولية التقصيرية في الشريعة الإسلامية أساسها هو «تحمل التبعة» أي أن أركانها هي الخطر والضرر وعلاقة السببية؛ لأن كل ضرر مجبور في الشريعة الإسلامية، حتى ولو لم يكن هناك خطأ. وهذا النظام العادل الذي يحكم المسؤولية التقصيرية اختفى تطبيقه رويداً رويداً في المجتمعات المعاصرة، وحل محله نظام «المسؤولية التقصيرية» المبني على أساس الخطأ، بحيث أصبحت أركان المسؤولية التقصيرية الخطأ والضرر وعلاقة السببية، فإذا كان هناك ضرر ولم يكن هناك خطأ فلا مسؤولية، وهذه هي القاعدة العامة التي تحكم المسؤولية التقصيرية في الماضي والحاضر، وبالبحث المدقق تبين أن فكرة تحمل التبعة تفضل فكرة الخطأ كأساس للمسؤولية؛ ولذا أورد المشرع الوضعي استثناءات على القاعدة العامة التي تحكم المسؤولية التقصيرية، وعاد إلى فكرة تحمل التبعة في بعض المجالات

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص ٤١.

كعقد العمل والمسئولية الناشئة عن التلوث البيئي، ولكن هذه الفكرة لم تطبق بصورة شاملة في المجتمع المعاصر؛ لأنه لم يصل بعد إلى درجة الرقي التي وصل إليها المجتمع الإسلامي.

رابعاً- المنهج المقارن:

المنهج المقارن يعني معالجة موضوع معين، في نظامين قانونيين مختلفين أو أكثر، بهدف عرض أوجه الشبه والخلاف بينها، للوصول إلى أفضل القواعد التي تحكم هذا الموضوع. فمثلاً موضوع التقادم كسبب من أسباب كسب الملكية يمكن معالجته وفقاً للمنهج المقارن بين نظامين قانونيين مختلفين كالقانون المدني المصري والفقه الإسلامي، فيعرض الباحث وفق هذا المنهج لأوجه الشبه والخلاف في مثل هذا الموضوع ليخرج من هذه المقارنة بأفضل القواعد وأعدلها التي تحكمه سواء كانت في القانون المدني المصري أو في الفقه الإسلامي.

والبحث وفق المنهج المقارن قد يكون رأسياً وقد يكون أفقياً، أما المنهج المقارن على المستوى الرأسي فيعني معالجة موضوع معين بكل تفصيلاته في كل نظام قانوني، محل الدراسة على حدة، بحيث يقسم الباحث بحثه إلى قسمين كبيرين، يعرض في الأول منهما موضوع بحثه بكل تفصيلاته في النظام القانوني الأول، ثم يعرض الموضوع نفسه بكل تفصيلاته في النظام القانوني الثاني. فمثلاً موضوع الغلط كعيب من عيوب الإرادة إذا تناوله الباحث وفق المنهج المقارن الرأسي في كل من القانون المدني المصري والفقه الإسلامي قسم بحثه إلى قسمين: قسم يعرض فيه الغلط كعيب من عيوب الإرادة في القانون المدني المصري، وقسم يعرض فيه الموضوع نفسه في الفقه الإسلامي.

أما المنهج المقارن على المستوى الأفقي فيعني معالجة موضوع معين

في نظامين قانونيين مختلفين أو أكثر، بحيث ترد المقارنة في كل فكرة يعرضها الباحث في موضوع بحثه، فيتناولها في الأنظمة القانونية محل بحثه، بحيث تمتزج هذه الأنظمة في كل أرجاء البحث لا يفصل بينها فاصل، فمثلاً: موضوع الغلط كعيب من عيوب الإرادة إذا تناوله الباحث وفق المنهج المقارن الأفقى بين القانون المدني المصري والفقه الإسلامي، فإنه يعرض فيه تعريف الغلط في كل من النظامين، ثم يعرض شروطه في كل من النظامين، وأخيراً يتناول جزاءه أيضاً في كل من النظامين، بحيث لا يفصل بين نظام ونظام في كل فكرة يعرضها أثناء بحثه.

والحقيقة أن المنهج المقارن الأفقى يفضل المنهج المقارن الرأسى من وجوه كثيرة على النحو التالى:

أولاً: يسهل المنهج المقارن الأفقى على القارئ معرفة أوجه الشبه والخلاف بين النظم القانونية التى هى محل البحث في كل فكرة يثيرها موضوع البحث؛ لأن الباحث وفق هذا المنهج يقدم الأحكام المتعلقة بكل فكرة في الأنظمة القانونية التى هى محل البحث ممترجة معاً، فيعرف القارئ في سهولة ويسر أفضل الأنظمة حكماً للمشكلات المتعلقة بموضوع البحث.

ثانياً: المنهج المقارن الأفقى يسهل على الباحث طريق البحث؛ لأنه باتباعه يتحاشى التكرار في الكتابة، ويتفادى الإحالة إلى موضوع سبق بحثه كما يحدث في المنهج المقارن الرأسى.

ثالثاً: البحث وفق المنهج المقارن الرأسى بحث غير مترابط الأجزاء؛ لأنه عبارة عن أقسام متجاورة تعالج الموضوع نفسه في أنظمة مختلفة، بحيث يصبح البحث عدة أبحاث متجاورة لا رابط بينها، ومن ثم لا

يستطيع الباحث وفق هذا المنهج أن يقدم جديداً أو مفيداً لإصلاح تشريعي أو التعليق على اتجاه قضائي أو ترجيح رأي فقهي؛ أما البحث وفق المنهج المقارن الأفقي فهو بحث مترابط الأجزاء، متسلسل الأفكار ترتبط كل أجزائه برياط واحد لا يفصل بينها فاصل، وبالتالي يصلح لتحقيق الأهداف التي يعجز الباحث عن تحقيقها وفق المنهج المقارن الرأسي.

والحقيقة أن المنهج المقارن الأفقي هو المنهج المقارن بالمعنى الدقيق، أما المنهج المقارن الرأسي فما هو إلا «منهج وصفي»، يصف به الباحث ما ورد في كل نظام قانوني محل بحثه.

وحتى تؤتي الدراسة المقارنة ثمارها يجب على الباحث أن يجيد لغة الأنظمة القانونية التي يقارن بينها، وأن يعلم قواعد البحث فيها ومصادرها، ومصطلحاتها^(١).

كما يجب على الباحث أثناء مقارنته أن يكون موضوعياً غير متحيز لنظام قانوني ضد نظام آخر، بسبب عقيدة مسبقة، أو دافع شخصي، بل يجب أن يكون هدفه هو إظهار الحقيقة، والحقيقة فقط، إنى وجدت، فهو أثناء بحثه يكون كالقاضي الذي يحكم بين نظامين قانونيين مختلفين في موضوع معين، والقاضي يجب أن يكون عادلاً، أي يضع كل شئ في موضعه الصحيح.

ومن الأفضل أن تكون الدراسة المقارنة بين نظامين قانونيين أو ثلاثة على الأكثر في موضوع دقيق ومحدد، حتى لا يرهق الباحث، وحتى لا تكون المقارنة سطحية، لا تصل إلى عمق الأنظمة القانونية التي هي محل الدراسة.

ويجب أن يقارن الباحث النظام القانوني الوطني الذي يخضع له

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة، المرجع السابق، ص ٤٦.

بالأنظمة القانونية الأخرى، وأن يكون النظام القانوني الذي يختاره للمقارنة بنظامه القانوني الوطني أكثر تقدماً منه، بحيث يمكن الاستفادة من الحلول التي يقدمها في علاج المشكلات التي عجز النظام القانوني الوطني عن حلها، كما يجب أن تكون مراجع الأنظمة القانونية التي هي محل البحث متوافرة، وأن تشمل كل أجزاء موضوع البحث^(١).

ويجب أن **أنوه** هنا، إلى أن الدراسة المقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي هي أنفع الدراسات المقارنة؛ لما يتمتع به الفقه الإسلامي من تميز وتفرّد عن كل التشريعات الأخرى، ليس في تقسيماته فحسب، وإنما في أحكامه ومصادره كذلك^(٢).

خامساً- المنهج الوصفي:

المنهج الوصفي هو رصد ظاهرة أو مشكلة قانونية معينة بهدف معرفة أسبابها والوصول إلى حلول لها.

والمنهج الوصفي يعتمد على عرض النصوص التشريعية، والأحكام القضائية، والآراء الفقهية التي وردت في موضوع البحث، قبل تأصيلها أو تحليلها، ولهذا لا تقوم دراسة قانونية وفق المنهج الوصفي فقط، بل يجب بالإضافة إليه الاستعانة بأحد المناهج العلمية السابق شرحها، لكي يصل الباحث إلى حلول للمشكلات التي يثيرها موضوع بحثه.

والمنهج الوصفي ليس منهجاً علمياً بالمعنى الدقيق، وإنما هو منهج ثانوي يستعين به الباحث لمعالجة موضوع بحثه بجوار المنهج الأساسي.

(١) د. صلاح الدين فوزي، المرجع السابق، ص ١٢٧.

(٢) راجع رسالتنا للدكتوراه، السابق الإشارة إليها، بند ٤٥، ص ٤٢.

الفصل الرابع

مصادر البحث القانوني

تمهيد وتقسيم:

حتى يخرج البحث القانوني إلى النور يجب أن يعتمد فيه الباحث على مجموعة من المصادر والمراجع، ترتبط موضوعاتها بموضوع البحث من قريب أو بعيد، بحيث يستقى الباحث منها المعلومات الواردة في بحثه.

وتتنوع هذه المصادر والمراجع، ولكل نوع منها خصائص تميزه عن غيره، لكنها قاطبة تفيد الباحث في إعداد بحثه.

وللحصول على هذه المصادر والمراجع يجب على الباحث أن يسعى إليها في أماكن تواجدتها وهي المكتبات، كما أن المعلومات التي يعتمد عليها في بحثه يمكن له الحصول عليها عن طريق مقابلة شخص لديه معلومات تتعلق بموضوع البحث، أو عن طريق الإنترنت. لهذا أقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: أنواع المصادر والمراجع.

المبحث الثاني: كيفية الحصول على المصادر والمراجع.

البحث الأول

أنواع المصادر والمراجع

تتنوع المصادر والمراجع التي يستطيع الباحث أن يستقي منها المعلومات التي يبنى عليها بحثه، ويتميز كل نوع منها بخصائص معينة، ويقاس تميز البحث القانوني بقيمة وغزارة المراجع التي اعتمد عليها الباحث لإعداد بحثه، ويمكن حصر مصادر البحث القانوني ومراجعته في: المراجع العامة، والمراجع المتخصصة، والدوريات، والمجموعات القضائية، والموسوعات، ومعاجم اللغة والقواميس. وسنعرض تعريف كل نوع من هذه المراجع، وخصائصه، وفوائده في البحث، على النحو التالي:

أولاً- المراجع العامة:

المراجع العامة هي تلك الكتب التي تحتوي على شروح عامة لموضوع قانوني معين، بحيث تتضمن هذه الكتب العناصر الأساسية والمعلومات الضرورية المتعلقة بهذا الموضوع^(١).

والمراجع العامة تتضمن موضوعات كثيرة فرعية تتصل بموضوعها الأساسي، ويتناول الكاتب شرحها بطريقة إجمالية دون تعمق أو بسط في تفصيلاتها، ومن أمثلتها الكتب المدرسية التي تُدرس لطلاب كليات الحقوق في سنوات الليسانس المختلفة، ككتب نظرية الحق، ونظرية القانون، والنظم السياسية، والمنظمات الدولية، وعلم الإجرام والعقاب، والنظرية العامة للالتزامات، وشرح قانون العقوبات في قسميه العام والخاص ... إلخ.

(١) قريب من هذا المعنى: د. أحمد عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق، ص ٩٤.

ويتميز أسلوب كتابة هذه المراجع بسهولة ووضوحه وإيجازه؛ لأنها عادة تُقدم إلى الطالب المبتدئ، بحيث يتعلم من خلالها المبادئ الأساسية لفرع معين من فروع القانون، فتتكون لديه ملكة قانونية، يستطيع بها فهم أي مشكلة قانونية تواجهه والبحث عن حلول لها.

والمراجع العامة هي أكثر مصادر البحث القانوني توافراً في المكتبة القانونية، وهي تفيد الباحث في علم القانون في عدة وجوه:

أولاً: تفيده في استخراج موضوع بحثه، لأن البحث القانوني عبارة عن دراسة متعمقة لموضوع سبق شرحه أو عرضه بصورة سطحية موجزة في المراجع العامة.

ثانياً: تفيده في إعداد خطة البحث، حيث تتناول هذه المراجع عادة الخطوط العريضة لموضوع بحثه التي يستطيع من خلالها وضع خطة مبدئية لبحثه، أما الخطة النهائية للبحث فعادة ما تكون من ابتكار الباحث نفسه بعد فهمه وتمكنه من موضوع بحثه، ولكن دائماً تكون الخطة المبدئية التي استقاها من أحد المراجع العامة هي النواة الأولى للخطة النهائية.

ثالثاً: المراجع العامة ترشد الباحث إلى المراجع التي تدور حول موضوع بحثه، كما أنها تمده بشروح للتشريعات المختلفة القديم منها والحديث، وأيضاً تعد تعبيراً لمؤلفها عن آرائه الشخصية، واتجاهاته الفكرية.

وقد تصدر عدة طبعات للمرجع العام، وعندئذ، يجب على الباحث أن يعود إلى أحدثها، التي قد تحتوي على آراء جديدة لمؤلفها، أو نصوص تشريعية حديثة، أو اتجاه قضائي جديد في موضوع معين. لم تُعرض في الطبعات القديمة، أما إذا استعان الباحث بعدة طبعات مختلفة لمرجع واحد، فيجب عليه أن ينوه إلى ذلك في الهامش.

ثانياً - المراجع المتخصصة:

هي تلك الكتب التي يعالج فيها مؤلفها موضوعاً دقيقاً محدداً يتصل اتصالاً وثيقاً بموضوع البحث، ومن أمثلة المراجع المتخصصة: رسائل الماجستير والدكتوراه، والبحوث الحرة المتخصصة.

وهذه المراجع هي أقرب المراجع صلة بموضوع البحث، وبالتالي فهي أهم المراجع التي يعتمد عليها الباحث في إعداد بحثه؛ لأنها تكتب بأسلوب عميق، دقيق، وتتميز بالمعالجة الشاملة لموضوع معين، بحيث تتضمن كل ما ورد حول هذا الموضوع من آراء فقهية، أو أحكام قضائية أو نصوص تشريعية، بالإضافة إلى تناولها لأفكار أصحابها وآرائه. وهي تفيد الباحث، سواء شملت كل جزئيات موضوع بحثه أو شملت بعض هذه الجزئيات.

والمراجع المتخصصة تتميز عن المراجع العامة في أنها تتناول موضوعاً دقيقاً تناوله المرجع العام عادة بصورة عابرة، فعلى سبيل المثال إذا كان كتاب «نظرية القانون» مرجعاً عاماً؛ لأنه يتناول كل الموضوعات التي تدور حول نظرية القانون مثل التعريف بالقانون، وخصائص القاعدة القانونية وأقسام القانون، ومصادره، وطرق تفسيره، وأخيراً انقضائه، فإن موضوعاً من ضمن موضوعات هذا الكتاب وهو «الاعتذار بالجهل بالقانون» يصلح أن يكون موضوعاً لبحث متخصص.

ونظراً للأسلوب الدقيق الذي تكتب به المراجع المتخصصة فهي لا تدرس للطلاب المبتدئين في مرحلة الليسانس، وإنما يمكن أن تدرس في مرحلة الدراسات العليا كمواد مستقلة، ضمن مواد الدبلومات المختلفة.

ثالثاً - الدوريات:

الدورية القانونية هي مصنف مطبوع يصدر عن جهة علمية

متخصصة، تشرف على إصداره سنوياً أو بصورة نصف سنوية أو ربع سنوية، وهو يضم مجموعة من البحوث المتخصصة أو الأحكام القضائية أو النصوص التشريعية، تدور كلها حول هدف واحد صدرت من أجله الدورية.

وقد تصدر الدوريات عن كلية أو معهد علمي أو جمعية علمية، وقد يكون الهدف من إصدارها هو البحث في مختلف فروع القانون، أو في فرع معين من فروعها.

وتتضمن الدوريات - عادة - مقالات متخصصة، أو تعليقات على الأحكام القضائية، أو أحدث النصوص التشريعية. ولذلك لا غنى لأي باحث عن الاستعانة بها، لإثراء بحثه بأحدث وأعمق الآراء والأحكام والنصوص التي تدور حول موضوع بحثه، غالباً ما تكون والبحوث الواردة في الدوريات أبحاثاً جيدة؛ لأنها تُعرض عادة على لجنة لتحكيمها وتقييمها قبل نشرها في الدورية.

ويلحق بالدوريات المجلات العامة، والصحف التي تصدر يومية أو أسبوعية أو شهرية، وتحتوي على مواد علمية واجتماعية وثقافية وسياسية وقانونية. وكذلك الكتب السنوية التي تنشرها الدول المختلفة أو المنظمات الدولية متضمنة دراسات وبحوثاً متخصصة. وكذلك الكتب التي تضم أعمال المؤتمرات المتخصصة^(١).

ومن أمثلة الدوريات المتخصصة التي تصدر في مصر:

مجلة القانون والاقتصاد التي تصدر عن كلية الحقوق بجامعة القاهرة.

(١) د. أحمد عبد الحكيم سلامة، مرجع سابق، ص ٩٦.

ومجلة الحقوق التي تصدر عن كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.
ومجلة العلوم القانونية والاقتصادية التي تصدر عن كلية الحقوق
بجامعة عين شمس.

ومجلة المحاماه التي تصدر عن نقابة المحامين.
ومجلة هيئة قضايا الدولة التي تصدر عن هيئة قضايا الدولة.
ومجلة البحوث القانونية والاقتصادية التي تصدر عن كلية الحقوق
بجامعة المنصورة.

ومجلة مصر المعاصرة التي تصدر عن جمعية الاقتصاد والتشريع.
ومن أمثلة الدوريات في فرنسا:

Revue trimestrielle de droit civil.

Revue générale de droit international public.

Revue critique de droit international privé.

Revue de sciences criminales.

Revue juridique de l'environnement.

Revue de la police nationale.

La revue administrative.

رابعاً - المجموعات القضائية:

المجموعات القضائية هي المصنفات التي تضم الأحكام القضائية
في الدعاوي المختلفة. وهي تنقسم إلى نوعين: مجموعات قضائية رسمية،
ومجموعات قضائية غير رسمية.

أما المجموعات القضائية الرسمية: فهي المصنفات التي تضم
الأحكام القضائية الصادرة عن جهة معينة، والتي يقوم بجمعها هذه

الجهة نفسها، وذلك عن طريق مكتبها الفني، الذي يتولى ترتيب هذه الأحكام وفهرستها ونشرها وتوزيعها على الجهات المختصة كالمعاهد العلمية والمكتبات المتخصصة.

وتصدر هذه المجموعات بطريقة دورية - عادة - سنوية، وتتميز بأنها تضم إلى جانب نصوص الأحكام، وقائع الدعاوى، وحديثيات الأحكام.

ومن أمثلتها في مصر:

مجموعة أحكام محكمة النقض المصرية.

ومجموعة أحكام المحكمة الدستورية العليا.

ومجموعة أحكام مجلس الدولة.

ومن أمثلتها في فرنسا:

Bulletin des arrêts de la cour de cassation.

Les grands arrêts de la jurisprudence administrative.

Recueil des décisions du conseil d'état.

Recueil des décisions du conseil constitutionnel.

أما المجموعات القضائية غير الرسمية: فهي المصنفات التي يصدرها بعض المتخصصين في مجال القانون، وتضم أهم الأحكام القضائية التي صدرت من جهة قضائية معينة، عن فترة زمنية محددة.

وتتميز هذه المجموعات بأنها تتضمن عادة منطوق الأحكام فقط، دون عرض لحديثياتها، أو وقائعها. كما تتميز بأنها تضم مجموعة من الأحكام صدرت عن جهة قضائية معينة في فترة زمنية طويلة نسبياً.

ومن أمثلة هذه المجموعات في مصر:

- موسوعة الفكهاني. - موسوعة عمر.

ويجب أن يعتني الباحث بالاطلاع على المجموعات القضائية بنوعيتها الرسمية وغير الرسمية، ليرى التطبيق العملي للنصوص التي تحكم موضوع بحثه، وليعرف الاتجاه القضائي لتفسير هذه النصوص، وعليه أن يجمع كل الأحكام التي تتعلق بموضوع بحثه، ويستشهد بها في بحثه كلما دعت الحاجة إلى ذلك إما مؤيداً، وإما ناقداً، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه يجب أن يستند في رأيه إلى مبررات منطقية.

والبحث القانوني المتميز، هو الذي يزخر بالأحكام القضائية في كل أجزائه، ولا سيما الأحكام القضائية الواردة في المجموعات الرسمية؛ لأنها أدق من حيث المصدر، وأشمل من حيث الموضوع، من الأحكام الواردة في المجموعات القضائية غير الرسمية، التي تعد دليلاً للأحكام القضائية الرسمية.

ويجب على الباحث حينما يستشهد بحكم قضائي أن ينقل منطوقه كما ورد بكل دقة دون حذف أو زيادة، وأن يضعه بين قوسين، وأن يبين في الهامش كل بيانات هذا الحكم: فيكتب تاريخ الجلسة، ورقم السنة القضائية، ورقم الطعن، ورقم البند، ورقم الصفحة، وأسم الناشر.

خامساً - الموسوعات ودوائر المعارف:

الموسوعة هي مصنف يتضمن جميع الموضوعات التي تتعلق بالنشاط الإنساني أو بنوع معين من هذا النشاط.

والموسوعات تتضمن شرحاً لمختلف الموضوعات بطريقة موجزة، ومرتببة حسب موضوعاتها ترتيباً هجائياً^(١). ويقوم بإعدادها مجموعة متميزة من العلماء من مختلف التخصصات، يتولى كل واحد منهم، حسب تخصصه، شرح الموضوعات المتعلقة بجانب من جوانب النشاط

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص ٩٧.

الإنساني.

والموسوعات التي يستعين بها الباحث أثناء بحثه إما موسوعات عامة أو موسوعات قانونية متخصصة:

أما الموسوعات العامة فهي التي تضم موضوعات تتعلق بكل أوجه النشاط الإنساني، كالتاريخ، والجغرافيا، واللغة، والقانون، والفيزياء، والكيمياء ... إلخ.

وأما الموسوعات القانونية المتخصصة فتشمل موضوعات تتعلق بالفقه أو بالقانون.

ومن أمثلتها في مصر، موسوعة الفقه الإسلامي الصادرة عن وزارة الأوقاف المصرية.

أما في فرنسا، فهناك موسوعات قانونية متخصصة كثيرة من أمثلتها:

Encyclopedie Dalloz de droit civil.

Encyclopedie Dalloz de procédure civile.

Encyclopedie Dalloz de droit international.

Encyclopedie Dalloz de droit pénal.

سادساً - معاجم اللغة والقواميس:

البحث القانوني يجب أن يكتب بلغة عربية سليمة، بحيث يضع فيه الباحث كل كلمة في موضعها الصحيح، ولن يتأتى له ذلك إلا بالاستعانة بالمعاجم اللغوية، لمعرفة معاني المفردات اللغوية الصعبة.

كما أن للقانون مصطلحات خاصة يجب لمعرفة معناها الصحيح الاستعانة بمعاجم قانونية متخصصة تفسر المعنى الدقيق لهذه المصطلحات.

وعادة ما يكون البحث القانوني مقارناً، حيث يعرض فيه الباحث الأحكام المتعلقة بموضوع معين بين نظامين قانونيين، أحدهما يكون بلغة أجنبية مثل الفرنسية أو الإنجليزية، لذا يجب عليه أيضاً الاستعانة بقواميس هذه اللغة الأجنبية، لمعرفة معاني مفرداتها.

وعلى ضوء ما تقدم فإن المعاجم التي يستعين بها الباحث في إعداد بحثه تنقسم إلى نوعين: معاجم لغوية، ومعاجم قانونية.

ومن أمثلة معاجم اللغة العربية: القاموس المحيط للفيروز أبادي، ومعجم مختار الصحاح للرازي، ومعجم المصباح المنير للفيومي، ومعجم أساس البلاغة للزمخشري، ومعجم لسان العرب لابن منظور، والمعجم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية.

ومن أمثلة قواميس اللغة الفرنسية: قاموس لاروس، وقاموس روبير. أما القواميس التي تترجم المفردات اللغوية الفرنسية إلى العربية فمن أمثلتها قاموس المنهل.

وفي مصر، لا يوجد باللغة العربية معاجم قانونية تختص بشرح المصطلحات القانونية، ولا أعلم السبب في ذلك، على الرغم من حاجة المشتغلين في مجال القانون إليه، ومع ذلك يوجد قاموس يفسر المصطلحات القانونية الفرنسية باللغة العربية، وهو قاموس يوسف شلالا.

أما في فرنسا، فتوجد معاجم قانونية باللغة الفرنسية تختص بتفسير المصطلحات القانونية لعل أهمها معجم Vocabulaire Juridique للأستاذ Gérard CORNU. وتوجد معاجم قانونية أخرى تختص بشرح المصطلحات القانونية اللاتينية باللغة الفرنسية، لعل أهمها معجم Latines du droit français للأستاذين Laurent BOYER و Henri ROLAND.

ويجب أن تكون هذه المعاجم في متناول يد الباحث طوال فترة إعداد بحثه ، ويجب عليه أن يقتنى من كل نوع منها مصنفاً واحداً على الأقل؛ لأنه سوف يحتاج إلى الاطلاع عليه طوال رحلة بحثه ، سواء لفهم ما يقرأ أو لكتابة ما يفهم.

المبحث الثاني

كيفية الحصول على المصادر والمراجع

تمهيد وتقسيم:

إذا كانت المكتبة هي أهم الأماكن التي يستطيع الباحث أن يجد فيها ما ينشده من مراجع ومصادر يعتمد عليها في كتابة بحثه، إلا أنه يستطيع الوصول إلى المعلومات التي يدرجها في بحثه عن طريق مقابلة من له صلة بموضوع بحثه، أو عن طريق الإنترنت.

لهذا سنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول : المكتبة.

المطلب الثاني : المقابلة.

المطلب الثالث : الإنترنت.

البحث الثاني

كيفية الحصول على المصادر والمراجع

تمهيد وتقسيم:

إذا كانت المكتبة هي أهم الأماكن التي يستطيع الباحث أن يجد فيها ما ينشده من مراجع ومصادر يعتمد عليها في كتابة بحثه، إلا أنه يستطيع الوصول إلى المعلومات التي يدرجها في بحثه عن طريق مقابلة من له صلة بموضوع بحثه، أو عن طريق الإنترنت.

لهذا سنقسم هذا البحث إلى ثلاثة مطالب على النحو التالي:

المطلب الأول : المكتبة.

المطلب الثاني : المقابلة.

المطلب الثالث : الإنترنت.

المطلب الأول

المكتبة

التعريف بالمكتبة:

المكتبة هي المكان الذي يوجد فيه الكتب والمراجع التي يعتمد عليها الباحث، لاستقاء المعلومات المتعلقة بموضوع بحثه.

والمكتبات تنقسم من حيث تنوع الكتب التي يحتاج إليها الباحث القانوني إلى نوعين: مكتبات عامة، ومكتبات قانونية متخصصة.

أما المكتبات العامة، فهي المكتبات التي تضم كتباً ومراجع تشمل كل فروع المعرفة كالآداب، واللغة، والقانون، والجغرافيا، والتاريخ... إلخ. وهي توجد في كل أرجاء جمهورية مصر العربية، ومن أبرز هذه المكتبات وأشهرها مكتبة دار الكتب الموجودة في الهيئة العامة للكتاب، ومكتبة الإسكندرية، ومكتبة مبارك.

ولعل أهم هذه المكتبات، التي لا غنى لأي باحث في أي فرع من فروع العلم عن ارتيادها مكتبة دار الكتب؛ لأنها تضم كل المصنفات التي صدرت في مصر منذ إنشاء المكتبة حتى الآن؛ لأن من ضمن شروط حماية حق المؤلف على مصنفه حصوله على رقم إيداع لمصنفه من هذه الهيئة، ولا يعطى هذا الرقم إلا عند تسليمه لهذه الهيئة عشر نسخ من مصنفه: يحفظ منها نسختان للاطلاع عليها في المكتبة الأساسية للهيئة العامة للكتاب (دار الكتب)، وتوزع ست نسخ على المكتبات الفرعية للهيئة، وتودع نسخة منها في مكتبة مجلس الشعب المصري، وتوزع نسخة منها في للدفاع المدني للتأكد من عدم ورود معلومات في المصنف تخل بأمن الوطن واستقراره.

وتتضمن مكتبة دار الكتب أمهات الكتب والمراجع، ومجموعة نادرة من المخطوطات، ليس لها مثيل في مكتبة أخرى، بحيث تعد الكتب التي تضمها هذه المكتبة ثروة علمية، يقوم على حفظها، وإرشاد رواد المكتبة جيش من العاملين المتخصصين في مجال علم حفظ الوثائق والمكتبات.

أما المكتبات القانونية المتخصصة، فهي المكتبات التي تضم الكتب والدوريات والبحوث المتعلقة بالقانون والشرعية الإسلامية وتوجد هذه المكتبات داخل المعاهد العلمية المتخصصة ككليات الحقوق، وداخل الجهات القضائية أو التشريعية.

ومن أهم هذه المكتبات مكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة، ومكتبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، ومكتبة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، ومكتبة كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، والمكتبة الخاصة بجمعية الاقتصاد والتشريع.

وتكمن أهمية هذه المكتبات في ثرائها بالكتب والمراجع المتخصصة، والسبب في ذلك هو قدم المؤسسات العلمية التي توجد فيها هذه المكتبات، وتراكم المراجع والدوريات فيها منذ إنشائها حتى الآن.

كيفية الحصول على المراجع داخل المكتبة:

لكل مكتبة - أياً كان نوعها أو حجمها - أمناء، هم سدنتها والقائمون على تنظيمها، وتصنيف المراجع فيها، ويقع عليهم عبء إرشاد روادها لكيفية حصولهم على ما ينشدونه من مراجع فيها، وذلك حسب نظام تصنيف الكتب داخلها، وتنقسم المكتبات من حيث تصنيف المراجع فيها إلى نوعين:

النوع الأول: هو المكتبات المفتوحة، وفي هذا النوع تتظم المراجع على

حسب موضوعها، بحيث تُجمع كل الكتب المتعلقة بموضوع أو فرع معين في مكان واحد، وتوضع على أرفف المكتبة، وفق ترتيب هجائي حسب عنوان المرجع، وتتميز هذه المكتبات بأن مكان الاطلاع فيها هو نفسه مكان وجود المراجع، وفيها يقع عبء البحث عن المرجع والحصول عليه على عاتق الباحث أو القارئ، وبمعاونة أمين المكتبة الذي يرشده إلى أماكن وجود ما يبحث عنه من مراجع.

وهذا النوع من المكتبات لم يعد منتشرًا في العصر الحالي، وحل محله النوع الثاني وهو المكتبات المغلقة.

النوع الثاني: المكتبات المغلقة: وهي المكتبات التي يتم الفصل فيها بين قاعات الاطلاع، والقاعات التي يوجد فيها الكتب، وفي هذه المكتبات يستطيع الباحث الحصول على الكتب والمراجع الموجودة فيها وفق خطوات معينة على النحو التالي: يبدأ بالاطلاع على بيانات المرجع الذي يريده في البطاقات المعدة لذلك التي توضع في أدراج خاصة، وترتب هذه الأدراج وفق ترتيب هجائي بحسب موضوع المرجع، أو بحسب اسم المؤلف، وتحتوي البطاقات الموجودة في هذه الأدراج على بيانات موجزة لكل مرجع موجود في المكتبة مثل اسم المؤلف، وعنوان المصنف، وعدد صفحاته، وعدد أجزاءه، ورقم طبعته، واسم ناشره.

في هذه المكتبات إذا وجد الباحث ما ينشده من مراجع نقل بياناته في إيصال معد لذلك، يأخذه من أمين المكتبة، وهو عادة له شقان متماثلان من حيث البيانات، يكتب في كل منهما بيانات المرجع كما وردت في بطاقة الفهرسة، كما يكتب أيضاً في هذه البطاقة بياناته الشخصية كاسمه، ووظيفته، ورقم هويته الشخصية، وتوقيعه، وتاريخ اطلاعه على المرجع، ثم يعطى الإيصال بشقيه لأمين المكتبة، الذي يقوم بدوره بالبحث عن المرجع في المكان المخصص لحفظ المراجع، حتى إذا

وجده، فصل بين شقي الإيصال المدون فيه بيانات المرجع، ليحتفظ بشق منه ليعرف المطلع أو المستعير لهذا المرجع، أما الشق الثاني من الإيصال فيضعه داخل المرجع ويسلمه للباحث، كي يتأكد هذا الأخير من صحة بيانات المرجع الذي طلب الإطلاع عليه، فإذا انتهى الباحث من اطلاعه، أعاد المرجع مرة أخرى إلى أمين المكتبة، الذي يقوم بدوره بتمزيق شق الإيصال المتعلق بالمرجع الذي كان يحفظه.

وهذا النوع من المكتبات هو المنتشر، حالياً، سواء في المعاهد العلمية المتخصصة، أو في المكتبات العامة.

وقد يستعان في هذا النوع من المكتبات بأجهزة الكمبيوتر بجوار الأدرج التي تحتوى على بطاقات الفهرسة، وذلك لتسهيل عملية حصول الباحث على المراجع التي ينشدها، حيث تقوم أجهزة الكمبيوتر مقام هذه الأدرج، وتتميز عنها في أنها يمكن من خلالها الإطلاع على نبذة مختصرة عن المرجع، أو معرفة كل ما كتب حول موضوع معين من مصنفات.

آداب التعامل داخل المكتبة:

المكتبة مكان له قدسيته واحترامه، فهو المكان الذي ينهل منه الباحثون العلم والمعرفة، ولذا يجب على من يرتاده التزام آداب معينة ومنها ما يأتي:

(١) مراعاة الهدوء: وعدم التخاطب مع الآخرين أثناء القراءة، والامتناع عن التدخين، وبوجه عام، الامتناع عن كل ما يعكر هدوء المكتبة، ويشوش على روادها.

(٢) حسن علاقة الباحث بأمين المكتبة: أمين المكتبة هو القائم على المحافظة عليها بكل ما فيها من مراجع وكتب، ولذا يقع عليه

عبء إرشاد رواد المكتبة إلى القواعد الواجب اتباعها داخل المكتبة في رقة وهدوء، كما يجب عليه أن يتسلح بالعلم، فيكون على دراية بنظم تصنيف المراجع داخل المكتبات، وأن يعرف نبذة مختصرة عن كل مرجع موجود في المكتبة المسئول عنها. ومن جهة أخرى يجب على الباحث أن يتعامل مع أمين المكتبة بأدب وتلطف، بل يجب عليه أن يتقرب إليه؛ لأنه بدون إرشاداته سيبدد وقته وجهده داخل المكتبة، دون الوصول إلى ما ينشده من مراجع.

(٣) آداب التعامل مع الكتب داخل المكتبة: الكتب هي كنوز المعرفة، ولذا يجب على من يطلع عليها داخل المكتبة أن يضع نصب عينه أنها أمانة في يده سيعيدها لأمين المكتبة، كما أخذها بعد الاطلاع عليها، وبالتالي يجب عليه أن يحافظ عليها، فلا يكتب فيها، ولا يسطر فيها أي علامات، أو خطوط، ولا يمزق غلافها، أو يعبث بصفحاتها.

كما يجب عليه إذا أراد تصوير جزء منها أن يتبع إرشادات أمين المكتبة؛ حتى لا يتلف التصوير أغلفة الكتب وصفحاتها^(١). كما يجب عليه أن يعيدها بعد اطلاعه عليها إلى أمين المكتبة أو يتركها في مكان اطلاعه عليها، وذلك حسب نظام المكتبة التي يرتادها.

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص ٢٦.

المطلب الثاني المقابلة

التعريف بالمقابلة:

لقد أدى نظام التخصص في علم القانون إلى ذبوع صيت فقهاء في كل فرع من فروع القانون المختلفة، تخصصوا فيه، وأصبحوا على دراية بدقائقه، بسبب كثرة مطالعتهم وبحثهم في هذا الفرع، بحيث أصبح لزاماً على كل باحث يختار موضوعاً يتعلق بأحد أفرع القانون أن يعقد مقابلة مع أحد هؤلاء العلماء المتخصصين المتميزين في هذا الفرع؛ لكي يستقي منه معلومات تفيد في بحثه، قد لا يحصل عليها إلا عن طريق هذه المقابلة.

كما يستطيع الباحث أن يحصل على معلومات قيمة تفيد في بحثه عن طريق مقابلة شخص له صلة بموضوع البحث.

ولذا يمكن تعريف المقابلة بأنها: لقاء يعقد بين الباحث في موضوع معين، وشخص لديه معلومات تتعلق بهذا الموضوع، سواء أكان هذا الشخص فقيهاً أم قاضياً أم محامياً أم أي شخص آخر له صلة بموضوع البحث.

أهمية المقابلة:

(١) البحث في علم القانون بحث اجتماعي يتعلق بسلوك الأفراد في مجتمع معين، فهو يمس مشكلة يهم أفراد هذا المجتمع حلها، وبالتالي فهو بحث واقعي، والذي يحدد للباحث أهمية موضوع بحثه من الناحية العملية هو العالم المتخصص في هذا الموضوع وذلك عند مقابلته.

(٢) ومن خلال مقابلة الباحث للعالم المتخصص، أو لمن لديه معلومات في موضوع بحثه يستطيع أن يعلم مشكلات كثيرة عملية ونظرية تتعلق بموضوع بحثه، لا يستطيع معرفتها عن طريق الاطلاع على المراجع المتعلقة بموضوع بحثه؛ لأن هذه المراجع تعرض عادة للمشكلات وطرق حلها، أما المشكلات التي لم يتوصل لحلها فلا تعرضها المراجع، إنما يعرفها العالم المتخصص.

(٣) ومن أهمية المقابلة أيضاً إرشاد العالم المتخصص للباحث إلى أهم المراجع والكتب التي تتعلق بموضوع بحثه، وهذه المراجع يعرفها المتخصص بسبب كثرة اطلاعه، وسعة معرفته التي تفوق اطلاع الباحث ومعرفته.

الإعداد للمقابلة:

(١) يجب أن يجمع الباحث معلومات حول العالم أو المتخصص الذي سوف يقابله ليعرف مفتاح شخصيته، والذي من خلاله يستطيع أن يفتح معه حواراً يفيد منه في بحثه، وهذه المعلومات يستطيع جمعها من خلال الاطلاع على بحوث هذا العالم، أو من خلال سؤال المحيطين به في مجال تخصصه.

(٢) يجب على الباحث أن يعد مجموعة الأسئلة التي سوف يلقيها على من يتقابل معه، بحيث تدور كلها حول موضوع البحث وما يثيره من مشكلات، ولا يكون من بينها أي أسئلة شخصية تمس الحياة الخاصة للعالم أو المتخصص.

(٣) يجب على الباحث قبل إجراء المقابلة أن يقرأ جيداً في موضوع بحثه حتى يستطيع معرفة الأمور الغامضة التي تحتاج إلى تفسير لا يوجد

في المراجع المتاحة له، وكذلك حتى يفهم المعلومات التي سوف يعطيها له المتقابل معه.

(٤) يجب على الباحث أن يستأذن من يريد مقابلته، وأن يتفق معه على ميعاد يناسب كلا منهما لإجراء المقابلة.

الآداب الواجب اتباعها أثناء المقابلة:

(١) يجب على الباحث أن يأتي في ميعاد المقابلة المتفق عليه لا يتأخر عنه ولا يتقدم، حتى لا يرهق المتقابل معه الذي ضبط أموره على هذا الميعاد.

(٢) يجب على الباحث طوال فترة المقابلة أن يكون هادئاً بشوشاً ليناً، لا يتجهم مطلقاً، وأن يتأدب بين يدي من يقابله مهما تكن طبيعته.

(٣) على الباحث أن يلقي أسئلته التي أعدها مسبقاً على من يقابله بأسلوب واضح وموجز، وأن يترك له وقتاً كافياً للإجابة عن كل سؤال، ولا يقاطعه أثناء إجابته، ولا ينتقد له رأياً، بل كل ماله هو أن يطلب إليه تفسيراً لما يستعصى عليه فهمه أثناء الحوار، بحيث لا ينتقل من نقطة إلى نقطة أخرى، إلا وقد فهمها حق فهمها.

(٤) يجب على الباحث أن يسجل ما يتلقاه من معلومات مع المتقابل معه في أوراق يعدة لذلك، أو عن طريق التسجيل الصوتي إذا أذن له من يتقابل معه بذلك، حتى لا ينسى المعلومات التي يتلقاها أثناء المقابلة.

(٥) على الباحث أن يترك للمتقابل معه حرية إنهاء المقابلة في الوقت الذي يريده، وعليه أن يستأذن منه بالانصراف إذا شعر أنه قد

استوفى هدفه من المقابلة، أو أن الطرف الآخر لم يعد لديه جديد يقدمه في موضوع البحث، ويجب عليه أن يشكر له حسن تعاونه.

المطلب الثالث

الإنترنت

التعريف بالإنترنت:

الكمبيوتر (الحاسب الآلي) هو النواة الأساسية للإنترنت؛ لأن الإنترنت هو قمة التطور الذي وصل إليه العلم الحديث في مجال نظم المعلومات.

فالكمبيوتر جهاز يمكن تخزين المعلومات فيه، واسترجاعها عند الحاجة، وإذا ارتبط أكثر من حاسب من خلال قنوات الاتصال المتاحة (خطية، أو لاسلكية، أو عبر الأقمار الصناعية) يُطلق على هذا الارتباط اصطلاح «شبكة». فإذا كان النطاق الجغرافي الذي تغطيه هذه الشبكة أقل من كيلومتر مربع، أُطلق على هذه الشبكة اصطلاح «الشبكة المحلية». أما إذا كان هذا النطاق أكثر من كيلومتر مربع فإن هذه الشبكة تسمى «الشبكة المتسعة». أما إذا ارتبطت الشبكات المحلية والمتسعة فيما بينهما عبر مختلف دول العالم فإن الشبكة التي تربط هذه الشبكات جميعاً تسمى «شبكة المعلومات الدولية» أو «الإنترنت»^(١).

فالإنترنت هو شبكة معلومات دولية تربط بين شبكات المعلومات المحلية والمتسعة عبر مختلف دول العالم.

وقد نشأت هذه الشبكة في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر

(١) د. فتحي عامر، كيفية إدارة وتشغيل الحاسبات المحلية والإنترنت، وصيانة الشبكات المحلية والإنترنت، الإصدار الثاني، سنة ٢٠٠١/٢٠٠٠، ص ٥.

الستينيات^(١)، حيث أنشئت لتحقيق هدف عسكري استراتيجي هو ربط الإدارات المختلفة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ببعضها ببعض، وربطها ببعض الأهداف السياسية والعسكرية الأخرى، ثم انتشرت هذه الفكرة بعد ذلك في الجامعات والمعاهد العلمية الأمريكية لربطها ببعض لمتابعة أحدث ما وصل إليه العلم في أسرع وقت ممكن، ثم انتشرت بعد ذلك رويداً رويداً في مختلف المجالات حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن^(٢).

وتتصل مصر بشبكة الإنترنت عن طريق مدخلين أو عقدتين أساسيتين: المدخل الأول عن طريق المجلس الأعلى للجامعات، الذي يتصل بدوره بهذه الشبكة عن طريق فرنسا من خلال كابلات بحرية، تمر عبر البحر الأبيض المتوسط، وهذه الكابلات ذات طبيعة خاصة، كي تتحمل الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها، ويحصل المجلس الأعلى للجامعات على نطاق من العناوين من خلال هذا المدخل يطلق عليه نطاق ج Class C.

أما المدخل الثاني: فمن طريق رئاسة مجلس الوزراء، الذي يتصل بدوره بهذه الشبكة عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية من خلال القمر الصناعي، ويحصل مجلس الوزراء من هذا المدخل على نطاق من العناوين يطلق عليه نطاق ب Class B.

وإذا أراد باحث، أياً كان موضوع بحثه، أن يتصل بشبكة الإنترنت

(١) د. فتحي عامر، المرجع السابق، ص ٩.

(٢) أردت من خلال هذا العرض الموجز لكيفية نشأة الإنترنت أن أنوه إلى أن الدول المتقدمة حتى تصل إلى مكانة راقية بين الأمم تجند كل طاقاتها لتطوير قوتها العسكرية من جهة، ومعاهدها العلمية من جهة أخرى، لكي تحمي بالمدفع ما وصلت إليه من تقدم علمي. فلا تقدم لدولة بدون الإهتمام بالعلم، وبدون وجود قوة تحمي هذا العلم. ويجب أن ننقبه إلى أن إسرائيل هي أكثر دول الشرق الأوسط تقدماً في صناعة السلاح، وفي صناعة الحاسب الآلي، والتكنولوجيا الدقيقة !!!

يجب أن يكون اتصاله عبر أحد هذين المدخلين، أي إما عن طريق المجلس الأعلى للجامعات أو عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، مادام ليس له خطوط اتصال خاصة بشبكة الإنترنت^(١).

كيفية الحصول على معلومات قانونية من خلال الإنترنت:

القانون علم كغيره من العلوم اهتم المشتغلون به في مختلف دول العالم بتسجيل أحكامه عبر شبكة الإنترنت، حتى تتصل جميع الجهات المختصة بالقانون بعضها ببعض، لمعرفة أحدث ما توصل إليه البحث القانوني من تقدم، ولكي تفيد الدول المختلفة من تجارب بعضها البعض.

ويمكن للباحث القانوني عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت الحصول على أحدث الأحكام والمعلومات التي تتعلق بموضوع بحثه، سواء أكانت بحوثاً فقهية أم أحكاماً قضائية أم نصوصاً تشريعية، دون التنقل من مكانه عن طريق استخدامه لجهاز كمبيوتر شخصي، واشترائه في خدمة الإنترنت، وكل ما عليه بعد ذلك أن يقوم بتوصيل خط التليفون العادي بجهاز الكمبيوتر ليتمكن من الوصول إلى الجهات المختصة التي تعرض أحكاماً ومعلومات تتعلق بموضوع بحثه، لكن عليه أن يعرف عناوين هذه الجهات على الإنترنت.

ومن أهم عناوين الجهات المختصة بعرض معلومات وأحكام قانونية على الإنترنت ما يأتي:

- الاتحاد الأمريكي للمحامين www.abanet.org/

- القانون الفرنسي www.amgot.fr/

- المكتبة القومية الفرنسية www.bnf.fr

(١) د. فتحي عامر، المرجع السابق، ص ١٤.

- جامعة كولومبيا - قسم القانون www.colombia.edu

- جامعة كورنل - قسم القانون www.cornel.edu

- جازيت دي باليه Gazette du paleis www.gpdoc.com

- مرشد الإنترنت للموارد القانونية www.ilrg.com

- وزارة العدل الفرنسية www.justice.fr

- القانون والطب الشرعي www.law.indiana.edu.80/

- جامعة هارفارد قسم القانون www.harvard.edu

- مجلس الشيوخ الفرنسي www.senat.fr/

- مجلة القانون والتكنولوجيا www.urich.edu

- جامعة يال - قسم القانون www.yale.edu

عيوب الإنترنت:

وبالرغم من أن الإنترنت مصدر حديث للبحث القانوني يوفر المعلومات للباحث بطريقة سريعة فإن تكلفة الاطلاع على المعلومات فيه، وإخراجها وطبعها مكلف إلى حد ما، كما أن هذه المعلومات عادة ما تكون مختصرة لا تشبع نهم الباحث في البحث، ونادراً ما يوجد مرجع كامل مسجل عبر الإنترنت، وبالتالي يجب على الباحث بعد حصوله على هذه المعلومات الموجزة، أن يطلع عليها مفصلة في مصادرها الأصلية.

كما يجب أن **أنوه** إلى أن المعلومات التي تُسجل عبر الإنترنت، في بعض الأحيان، قد تكون مجهولة المصدر، ولا تتسم بالدقة، وفي أحيان أخرى قد تكون مضللة لا تتسم بالحياد والموضوعية، وبالتالي فيجب على الباحث أن يتعامل مع الإنترنت بحذر، فلا يأخذ ما ورد فيه من معلومات

على أنها مسلمة، كما يجب عليه أن يتتبعها في مصادرها الأصلية ليستوثق من صحتها، فالإنترنت وظيفته الأساسية - بالنسبة للباحث - هو الإرشاد عن مكان المعلومات، وليس إعطاء المعلومات. بحيث تظل المكتبة هي المكان الأمثل للحصول على المعلومات، وكل هذه الوسائل الحديثة ما هي إلا عوامل مساعدة بجانب هذا المصدر الأصيل.

ويجب أن **أنوه** إلى أن البحث القانوني لا يكفي لإتمامه الاعتماد على المراجع الموجودة في الإنترنت وحدها، وإنما يجب أن يرجع الباحث إلى المراجع الورقية أيضاً، ولاسيما مجموعات الأحكام القضائية والدوريات، فهذه المراجع نادراً ما تكون كاملة في الإنترنت وهي مراجع أساسية في البحث القانوني.

الفصل الخامس

قواعد صياغة البحث القانوني

تمهيد وتقسيم:

عندما يكتب الباحث القانوني باللغة العربية؛ فإنه يجب أن يكتب بأسلوب عربي مبين، وهذا الأسلوب يتميز بخصائص معينة تميزه عن غيره من أساليب الكتابة الأخرى (كالكتابة الأدبية أو التاريخية أو النقدية ... إلخ).

كما يجب على الباحث أن يراعى أثناء كتابته لبحثه قواعد اللغة العربية من نحو وإملاء، ولهذا سنعرض في هذا الفصل الخصائص التي تميز أسلوب كتابة البحث القانوني، ثم نوضح ضرورة مراعاة القواعد النحوية والإملائية.

أولاً - الخصائص التي تميز أسلوب كتابة البحث القانوني:

يتميز أسلوب كتابة البحث القانوني بالخصائص الآتية:

(١) دقة التعبير:

يجب أن يختار الباحث الكلمة المناسبة للتعبير عن أفكاره لكي يضعها في موضعها المناسب، بحيث تصبح الكلمات المكتوبة في البحث القانوني راسخات في مكانها، إذا حذفت منها كلمة اهتز التعبير واختل، وهذه الخاصية يكتسبها الباحث بكثرة القراءة في كل أوجه المعرفة بوجه عام، والقراءة في مجال القانون بوجه خاص^(١).

(١) راجع ما سبق، ص ٣٠، ٣١.

(٢) الإيجاز:

يتميز أسلوب كتابة البحث القانوني بأنه أسلوب موجز يعبر فيه الباحث عن أعمق المعاني بأقل الكلمات، والإيجاز هنا هو الإيجاز المعبر الذي لا يخل بجوهر الفكرة بل يشملها ولا يزيد عليها، ولا يصل الباحث لهذا الإيجاز إلا بعد قراءة متأنية لموضوع بحثه وفهمه من جوانبه كافة، واختصار فكرته في رأسه، بحيث يستطيع أن يختار أدق الكلمات للتعبير عن أفكاره المتعلقة بهذا البحث.

والإيجاز في الكتابة أصعب بكثير من الإسهاب فيها؛ لأن من يسهب في الكتابة عادة لا يكون متعمقاً في فهم ما يكتب، بل ينقل من هنا وهناك، ويضع كلمات بجوار كلمات وهو لا يعرف معناها.

(٣) الوضوح:

يتميز أسلوب كتابة البحث القانوني بالوضوح، بحيث يستطيع من يقرؤه بتأن أن يفهمه، ويتحقق هذه الخاصية إذا استخدم الباحث في تعبيره عن الأفكار الواردة في بحثه مفردات واضحة معروفة، جرى علماء القانون على استخدامها، ولذا يجب على الباحث أن يبتعد عند كتابته لبحثه عن استخدام الألفاظ العربية التي هُجر استخدامها؛ لأن استخدامها ليس من قبيل دقة التعبير وإنما من قبيل الاستعراض الذي يجب أن يتنزه عنه الباحث.

(٤) عدم المبالغة في استخدام الأساليب الجمالية في الكتابة:

للقانون لغة يعبر بها الباحث عن أفكاره عن طريق استخدام مصطلحاتها، وهذه المصطلحات تتميز بالقوة والدقة في التعبير، وتبتعد عن الأساليب الأدبية المحضة كالمحسنات البديعية، والاستعارات المكنية، والتشبيهات، مادام البحث في غير حاجة إليها، لكن لا مانع أن

تستخدم هذه الأساليب، عرضاً، لتوضيح فكرة ما، أو لعرض رأي معين.

(٥) التسلسل:

يكتب البحث القانوني في صورة فقرات متسلسلة، تحتوي كل منها على فكرة متميزة، بحيث تسلم كل فقرة فكرة إلى الفقرة التي تليها، فتصبح كل فقرة امتداداً لما قبلها، وتمهيداً لما بعدها^(١).

وترتبط الفقرات بعضها ببعض عن طريق روابط لفظية مثل «حيث إن .. كذلك .. يبدو أن .. يتضح من ذلك .. خلاصة ما سبق .. كقاعدة عامة .. إلخ».

ثانياً- السلامة النحوية والإملائية:

لقد أدى استبدال اللهجة العامية باللغة العربية الفصحى في أحاديثنا اليومية إلى عدم ممارسة اللغة العربية الفصحى في التحدث؛ ولأن من أهم أسباب التمكن من قواعد اللغة ممارستها في الحياة اليومية، فقد أدى هذا الاستبدال إلى ضعف عام في اللغة العربية الفصحى أصاب المجتمع المصري بأسره، ولذلك نجد كثيراً من الباحثين في القانون يخطئون في بحوثهم في قواعد النحو والإملاء.

وعلى الباحث القانوني أن يهتم بدراسة قواعد النحو والصرف والإملاء حتى لا يقع في هذا العيب، وحتى يستطيع أن يعبر عن مقصده بأدق الألفاظ، وليعلم أن التمكن في كتابة البحوث القانونية لا يأتي إلا بعد التمكن من معرفة قواعد اللغة العربية.

أما إذا لم يستطع الباحث الإلمام بالقواعد الأساسية لعلم النحو والصرف وقواعد الإملاء فيجب عليه أن يعرض بحثه قبل نشره على أستاذ

(١) د. أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص ١٥٩.

متخصص في اللغة العربية، يراجع له بحثه من ناحية اللغة، ويصحح له ما ورد فيه من أخطاء نحوية أو إملائية، فهذا خير له من أن يخرج بحثاً مشوهاً يمتلئ بالأخطاء النحوية والإملائية.

الفصل السادس

خطوات إعداد البحث القانوني

تمهيد وتقسيم :

البحث القانوني قائم على النظام، ويُعد أحد أهم عوامل نجاحه أن تتم خطوات إعداده وفقاً لترتيب دقيق اتفق عليه الفقهاء، فالبحث القانوني يتم وفقاً لخطوات متتابعة كل منها تعتبر متممة لما قبلها وممهدة لما بعدها، ولذلك لا ينبغي أن تسبق إحداها الأخرى، وسوف نعالج هذه الخطوات الواحدة تلو الأخرى وفقاً للتقسيم التالي:

- | | |
|-----------------|--|
| المبحث الأول : | اختيار الموضوع. |
| المبحث الثاني : | اختيار المشرف. |
| المبحث الثالث : | القراءة المبدئية ومراجعة البحوث السابقة. |
| المبحث الرابع : | وضع خطة مبدئية للبحث. |
| المبحث الخامس : | جمع المصادر والمراجع. |
| المبحث السادس : | استخراج المعلومات من المصادر والمراجع. |
| المبحث السابع : | وضع خطة نهائية للبحث. |
| المبحث الثامن : | كتابة البحث. |
| المبحث التاسع : | الشكل النهائي للبحث. |

المبحث الأول

اختيار الموضوع

الباحث هو الذي يختار الموضوع:

الأصل أن الباحث هو الذي يختار موضوع بحثه؛ وهو يختاره في ضوء عاملين يستعين بهما لا يغني أحدهما عن الآخر، أما عن العامل الأول: فهو أن يشغل موضوع البحث اهتمامه، وأما العامل الثاني: فهو ألا يتعدى هذا الموضوع نطاق قدراته^(١).

وقد يبدو للباحث للوهلة الأولى عندما يشرع في اختيار موضوع بحثه أن هذه المهمة يستحيل تحقيقها، ظناً منه أن كل موضوعات القانون قتلت بحثاً لكن هذا الظن لا يغني عن الحق شيئاً، لأن الحقيقة على غير ذلك فكلما تعمق الباحث في البحث وتوسع في القراءة، عَلم علم اليقين أنه لم يعلم من العلم إلا قليلاً، وأن ما عرضه العلماء والباحثون في المجال الذي يريد البحث فيه ليس سوى القليل، وأن الموضوعات التي ينبغي أن تبحث غزيرة وكثيرة ومتشعبة، فمنها موضوعات لم تبحث من قبل، وهذه نادرة، ومنها موضوعات بُحثت من قبل ولكن الأبحاث فيها غير كافية، ومنها موضوعات بُحثت من قبل والأبحاث فيها كافية من وجهة نظر الآخرين، ولكن الباحث يريد أن يبحثها من جديد لإضافة فكرة جديدة يؤمن بها، أو تقسيم فريد يريد أن يعتقه، وكل هذه الأنواع السابقة من الموضوعات تصلح للبحث.

(1) Henri Capitant, La these de doctorat en droit, Paris, Librairie dalloz, 1935, p. 19.

وإذا كان موضوع الرسالة يجب أن يشغل اهتمام الباحث وألا يتعدى قدرته فإن اختيار الباحث لموضوع بحثه بفض النظر عن هذين العاملين يجعل البحث أو الرسالة عبئاً ثقيلاً عليه نفسياً ومادياً ، وسيخلو عمله عادة من إبداعه الشخصي ، وسيكون عبارة عن تجميع لأوراق ومعلومات ليس فيها ثمة ابتكار.

وفي بعض الأحيان قد يتجه الباحث إلى موضوع معين ثم أثناء قراءته يوجهه القدر إلى موضوع آخر يستحوذ على اهتمامه ولا يتعدى نطاق قدراته ، فيجد نفسه وقد ساقه القدر إلى هذا الموضوع الآخر ويتم فيه بحثه أو رسالته.

وقد يختار الباحث أكثر من موضوع يرى أن كلا منها يصلح أن يبحثه. عندئذ يجب على المشرف أن يتدخل فيحدد الباحث الموضوع الجدير بالبحث ، فهو أكثر من الباحث خبرة ، وأوسع اطلاعاً ، ويستطيع بخبرته واطلاعه أن يدرك أي الموضوعات تفضل الأخرى.

الوقت المناسب لاختيار موضوع الرسالة :

إن اختيار موضوع الرسالة يأخذ وقتاً طويلاً ولذا يجب على الباحث أن يخصص وقتاً كافياً ومتسعاً لهذا العمل ، والأفضل أن يبدأ في اختيار موضوع البحث منذ بداية التحاقه بالدراسات القانونية العليا ، فهذا الوقت يعتبر مناسباً لاختيار موضوع رسالة الدكتوراة أو الماجستير؛ لأن الدراسات العليا تعتبر أخصب أوقات الباحث على مدى عمره التعليمي حيث يكون في مرحلة وسطى بين تخرجه من اليسانس وبين استعداده لمرحلة الدكتوراه ، أي بين العمومية في الدراسة والتخصص فيها. وفي هذا الوقت يتاح للباحث أمور لاتتاح له بعد ذلك ، فهو يحضر دروساً متنوعة متخصصة ويجري بحوثاً تدريبية ويتجول في المكتبات هنا وهناك

لإنجازها، ويتلقى العلم من أساتذة كبار في تخصصهم يدلونه على أفكار جديدة ومراجع غزيرة تعينه في اختيار موضوع بحثه.

كما أن هذا الوقت يعتبر مناسباً لاختيار الموضوع؛ لأن الباحث لا يتعرض فيه لضغط الوقت وقلته، وهو ما يتعرض له بعد ذلك أي بعد انتهاء مرحلة الدراسات العليا.

كما أنه يستطيع بمنتهى السهولة أن يتقل من موضوع إلى آخر دونما ضرر يقع عليه بينما بعد انتهاء الدراسات العليا قد لا يكون الوقت في صالحه، ولا يسمح له بهذا التقل^(١).

وإذا لم يتمكن من اختيار موضوع بحثه في فترة الدراسات العليا فيجب عليه ألا يستعجل بعد ذلك في اختيار هذا الموضوع بل يجب عليه أن يخصص له وقتاً مناسباً وكافياً وألا يتسرع في اختيار موضوع قد لا يستطيع بحثه بعد ذلك وليعلم الباحث أن اختيار الموضوع هو أهم خطوة في البحث القانوني وعلى أساسها تبني كل الخطوات الأخرى.

نصائح حول اختيار موضوع البحث:

(١) يجب أن يثير الموضوع مشكلة تحتاج إلى حل: يجب أن يكون موضوع البحث الذي اختاره الباحث يدور حول مشكلة يهتم الباحث والمجتمع الذي يعيش فيه أن تحل، ولذلك لا يجب على الباحث أن يخوض في بحث موضوعات تعتبر من المسلمات في مجال القانون، ولم يثر بشأنها أي خلاف نظري أو عملي. والمقصود بالخلاف النظري هو خلاف الفقهاء حول نقطة معينة، والمقصود بالخلاف العملي اختلاف القضاء حول تلك النقطة، فالخلاف ينبئ عن وجود مشكلة تحتاج إلى حل وبالتالي تصلح لأن تكون بحثاً.

(١) هنري كابينتان، المرجع السابق، ص ٢٠ وما بعدها.

(٢) **الأفضل أن يكون الموضوع متصلاً بعمل الباحث:** الأفضل للباحث أن يختار فرع القانون الذي سيعالج فيه رسالته للدكتوراه أو للماجستير قبل أن يختار موضوع بحثه، ويجب أن يكون هذا الفرع وذاك الموضوع متصلين بالعمل الذي يشغله حتى لا يضيع سنوات البحث دون الاستفادة منها في التقدم في عمله والرقى به. مثلاً إذا كان مجال عمله في مجلس الدولة فليختار موضوعاً في مجال القانون العام، كدعاوى الإلغاء أو التعويض أو العقود الإدارية أو ما شابه مما يثار بشأنه المنازعات أمام مجلس الدولة، وإذا كان مجال عمله في الشهر العقاري فيجب عليه أن يختار موضوعاً يتعلق بالشهر الشخصي أو السجل العيني أو سلطات موظف الشهر العقاري ومسؤوليته أو ما شابه مما يتصل بالشهر العقاري، ومثلاً إذا كان مجال تخصصه العقود فليختار موضوعاً يتعلق بالعقود، وإذا كان مجال عمله يتعلق بالعمل الدبلوماسي فليختار موضوعاً يتعلق بمجال القانون الدولي العام أو الخاص. وهكذا يجب على كل باحث ألا يبعد في بحثه عن مجال تخصصه.

(٣) **الأفضل أن يكون موضوع البحث محدداً:** موضوع البحث يبدأ صغيراً ثم يكبر، ولذلك من الأفضل اختيار موضوع دقيق ومحدد للبحث بدلاً من اختيار موضوع واسع ومتشعب؛ حتى يستطيع الباحث أن يعطيه حقه من المعالجة والدراسة والتعمق. أما إذا اختار موضوعاً واسعاً من البداية فعادة ما يخرج البحث فيه سطحيًا غير متعمق في كل جزئياته.

ويستطيع الباحث اختيار موضوع رسالته حين يرجع إلى المقالات القانونية المنشورة في المجلات العلمية المتخصصة أو إلى التعليقات على الأحكام القضائية، فهذه المصادر تكون موضوعاتها دقيقة ومحددة وعلى درجة كبيرة من التعمق والأهمية، وعادة ما يلتفت صاحبها النظر إلى أهمية موضوع معين دون أن يوفيه حقه من البحث بغية استكمال الغير ما بدأه من بحث.

(٤) الأفضل تجنب اختيار موضوع سبق بحثه في رسالة حديثة ومتميزة:

صحيح أنه ليس هناك ما يمنع من الناحية العلمية أن يبحث أكثر من باحث موضوع واحد بطريقة متعاصرة، فقد يكون لكل باحث وجهة نظر خاصة به في هذا الموضوع تستحق الدراسة وتختلف عن وجهات نظر الآخرين، لكن من الناحية العملية فإن بحث موضوع في رسالة حديثة ومتميزة يجعل من تناول هذا الموضوع بعد زمن وجيز من ظهور هذه الرسالة أمراً مرهقاً؛ لأن الباحث سيرجع إلى المادة العلمية نفسها التي رجعت إليها الرسالة، وقد لا يجد جديداً يقدمه من خلال هذه المادة، ولذلك الأفضل أن يختار الباحث موضوعاً لم يسبق بحثه في رسالة حديثة متميزة حتى يكون المجال رحباً أمامه للانطلاق في هذا البحث^(١).

بطبيعة الحال فإن وجود رسالة علمية متميزة صدرت منذ وقت طويل يسبق وقت اختيار موضوع البحث من شأنها أن تفيد هذا البحث، وتحفز على القيام به؛ لأن علم القانون كغيره من العلوم ينمو ويتطور ويستحق التجديد من وقت إلى آخر.

(٥) الأفضل أن يتبع الباحث المنهج المقارن: تعد الدراسة المقارنة في مجال

القانون أنفع الدراسات وأكثرها فائدة، لقد سبق أن بينا ماهية هذه الدراسة^(٢). ولذلك الأفضل أن يعالج الباحث بحثه في نظامين قانونيين مختلفين أحدهما هو النظام الذي يحكم المجتمع والآخر هو نظام قريب من مجتمعه أو بعيد، ولكن المقارنة معه ستفيد نظام مجتمعه. والدراسة المقارنة تقتضي الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية حتى تمكن الباحث من الإطلاع بنفسه على مصادر النظام ومراجعته الذي يقارن معه، كما تمكنه هذه اللغة من السفر لتجميع المادة العلمية لبحثه، ورؤيته للبيئة

(١) راجع هنري كابيتان، المرجع السابق، ص ٢٢.

(٢) راجع ما سبق، ص ٤٥ وما بعدها.

الأجنبية التي يطبق فيها النظام الذي يقارنه معه، لأن معرفة اللغة الأجنبية إذا اقترنت بسفر للبلد التي يتحدث تلك اللغة تكون أفيد من الإلمام باللغة دون سفر. والحقيقة أن جل فقهاء القانون المتميزين يلمون على الأقل بلغة أجنبية واحدة أو أكثر بجانب لغتهم الأصلية^(١).

عنوان البحث:

تعريف: عنوان البحث هو مجموعة الكلمات التي يفهم عند قراءتها موضوع البحث، فعنوان البحث هو الالافقة التي ترشد القارئ إلى موضوع البحث^(٢).

ويعد عنوان البحث خطوة مكتملة لخطوة اختيار موضوع البحث، فموضوع البحث يظهر من عنوانه، ويلعب المشرف دوراً كبيراً في اختيار عنوان البحث ويجب عليه مساعدة الباحث في هذا الأمر.

خصائص عنوان البحث:

يجب أن يتسم عنوان البحث القانوني بعدة خصائص وهي:

(١) **الوضوح:** يجب أن يكون العنوان واضحاً تدل كلماته دلالة قطعية لا تحتمل التأويل على محتواه، وحتى يكون العنوان واضحاً لابد أن يستخدم الباحث المفردات اللغوية الواضحة التي لا تحتمل أكثر من معنى؛ لأن العنوان لا شرح فيه، ولا يجب أن يستعين القارئ بشيء غير العنوان كي يفهم مضمونه، ومن أمثلة العناوين الواضحة للبحوث القانونية، التوقيع الإلكتروني: دراسة مقارنة، الجريمة في الفقه الإسلامي، مشكلات اتفاق التمويل العقاري: دراسة مقارنة. ومن أمثلة العناوين غير

(١) هنري كابيتان، المرجع السابق، ص ٢٤.

(٢) دكتور أحمد شلبي، المرجع السابق، ص ٢٤.

الواضحة الاستخدامات الاستراتيجية للتوقيع الإلكتروني، أو النواحي الأيدولوجية لتنظيم الجريمة في الفقه الإسلامي.

(٢) **الاختصار:** يفضل أن يكون عنوان البحث مختصراً لا يزيد على سطر واحد لأنه إذا زاد خرج عن مضمون العنوان ودخل في نطاق الشرح.

(٣) **الشمول:** يجب أن يكون العنوان شاملاً لكل محتوى البحث، فلا يجوز أن يكون العنوان أضيق من نطاق البحث أو أوسع منه بل يجب أن يكون مطابقاً لمضمون البحث، كما يجب أن يوضح فيه المنهج الذي سيتبعه الباحث في معالجة موضوع بحثه، فإذا اتبع مثلاً منهجاً تأصيلياً كتب ذلك في عنوان البحث، وإذا اتبع عدة مناهج يذكر في عنوان البحث ذلك، وذكر المنهج لا يكون في نفس سطر العنوان وإنما يكون تحته مباشرة في وسط السطر التالي، مثل أن يكتب العنوان بالطريقة الآتية:

سلطات المالك على الشيوع في استعمال المال الشائع واستغلاله
دراسة مقارنة

والأفضل أن يبين الباحث في العنوان - إذا كانت الدراسة مقارنة - النظم القانونية التي سيقارن بينها، فإن لم يبينها في العنوان فيجب أن يبينها في مقدمة بحثه؛ فالمقدمة تفسر ما أجمل في العنوان.

(٤) **الجاذبية:** الأفضل أن يكون عنوان البحث شيقاً وجذاباً يلفت نظر القارئ ويستحوذ على اهتمامه، صحيح أن موضوعات القانون معظمها تقليدية، لكن يستطيع الباحث أن يضع كلمة في العنوان قد تلفت النظر إليها، مثل موضوع اتفاق التمويل العقاري يكون جذاباً إذا وضعنا كلمة مشكلات قبله، فيصبح العنوان: مشكلات اتفاق التمويل العقاري.

المبحث الثاني

اختيار المشرف

الخطوة التالية لاختيار موضوع البحث هو خطوة اختيار المشرف، وقد تقدم هذه الخطوة أو تؤخر عن الخطوة السابقة على حسب الظروف؛ فقد يفضل بعض الباحثين اختيار المشرف أولاً ثم اختيار موضوع البحث بعد ذلك. وقد يفضل البعض الآخر اختيار موضوع البحث وتحديد التخصص ثم اختيار المشرف بعد ذلك. وفي النهاية فإن الذي يقع عليه عبء اختيار الموضوع هو الباحث لكن بمعاونة المشرف. والمنطوق يقضي أن يحدد الباحث أولاً التخصص الذي يريد البحث فيه، وما يستتبع ذلك من تحديد موضوعات تصلح لأن تكون بحثاً، ثم بعد ذلك يتجه إلى اختيار المشرف لضبط تلك الموضوعات واختيار الأصلح منها.

ولاشك أن حسن اختيار المشرف يعتبر من أهم العوامل التي تساعد في إنجاز البحث القانوني، فالمشرف هو الموجه الأول لعمل الباحث وهو المنوط به رسمياً تقدير عمل الباحث وتوجيهه في مراحل البحث كافة، وهو الذي يقرر في النهاية: هل تصلح الرسالة للمناقشة أم لا؟

المشرف يلعب دوراً جوهرياً في مجال البحث القانوني، ويجب على الباحث أن يحدد من خلال استطلاعه المشرف الذي يريد أن يسجل معه قبل أن يتوجه إليه. كما يجب عليه ألا يتردد على أساتذة كثيرين يعرض عليهم الإشراف عليه، وبعد أن يسير مع كل واحد منهم شوطاً في اختيار الموضوع أو في خطة البحث يتركه وينتقل إلى غيره فهذا خطأ فادح يقع فيه بعض الباحثين لأن فيه تقليلاً من شأن المشرف وعدم التزام من قبل

الباحث يترك انطباعاً سيئاً لمن يتعامل معه.

ولابد أن يتمتع المشرف بصفتين أساسيتين هما، التواضع والعلم، وأن تنعكس هذه الصفات في جوانب إشرافه، بأن يكون متسامحاً متساهلاً من الناحية الإجرائية والإدارية، عميقاً ودقيقاً من الناحية العلمية.

والذي يختار المشرف في بعض الكليات هو الباحث نفسه، وهذه أفضل طريقة لاختيار المشرف، وفي كليات أخرى يفرض المشرف على الباحث بواسطة القسم المختص، ولا يخفى ما في هذه الطريقة من مخاطر بالنسبة للباحث بأن يعين له مشرف لا يتواءم معه وبالتالي قد يكون عقبة في إنجاز موضوع البحث.

المبحث الثالث

القراءة المبدئية ومراجعة البحوث السابقة

كيفية تنفيذ هذه الخطوة:

بعد أن يختار الباحث الموضوع والمشرف يقوم الباحث وفقاً لتوجيهات المشرف بالقراءة المبدئية، والمراجعة السريعة، لمصادر البحث ومراجعته حتى يتمكن من عمل خطة مبدئية للبحث، وتوقيت اتخاذ هذه الخطوة هو في الفترة بين اختيار موضوع البحث، والتسجيل الرسمي للبحث.

والحقيقة أن هذه الخطوة قد تكون خطوة صعبة بالنسبة للباحث، ولا سيما أنه حديث عهد بالبحث، ولم يتعود على الدخول في مناخ البحث خاصة إذا كان يعمل في مهنة بعيدة عن مجال البحث، فالباحث ليس مجرداً عن الحياة ولا البيئة التي يعيش فيها فقد تتجاذبه بيئته يميناً ويساراً، بعيداً عن البحث.

ويجب على الباحث أن يجاهد نفسه ويقهر ظروفه حتى يستطيع أن يدخل في مناخ البحث ويتعود عليه، وأول خطوة يجب عليه أن يخطوها هي القراءة المبدئية ومراجعة البحوث السابقة في موضوع البحث.

ولتنفيذ هذه الخطوة يجب على الباحث أن يوطن نفسه على أن يقرأ في بحثه مقدار معين من الوقت يومياً حتى وإن كان هذا الوقت قليلاً؛ فليس مهماً عدد الساعات التي يقضيها يومياً في البحث، وإنما المهم هو التواصل في البحث؛ لأن قليلاً دائماً خيرٌ من كثير متقطع، وخير الأعمال أدومها وإن قل، والبحث العلمي لا يتم إلا إذا قطعته الباحث شوطاً واحداً دون توقف؛ لأنه بانقطاعه يعود إلى نقطة البداية مرة أخرى.

كما يجب لتنفيذ هذه الخطوة أن يتجول الباحث في المكتبات العامة والخاصة ، وأن يقرأ في هذه الأماكن قدر استطاعته ، وأن يسجل أثناء قراءته ملحوظات مبدئية تفيده في عمل الخطوة التالية وهي وضع الخطة المبدئية للبحث.

أهمية القراءة المبدئية :

القراءة المبدئية في البحوث السابقة لها أهمية من عدة وجوه ، وذلك على النحو التالي :

١- توسيع قاعدة معلومات الباحث عن موضوع البحث :

فمعلومات الباحث مهما كانت تعتبر في هذه المرحلة قليلة ، والقراءة المبدئية تصقل تلك المعلومات وتنظمها مما يعينه على استكمال خطوات البحث التالية.

٢- التأكد من أهمية الموضوع :

هذه الخطوة مهمة في تأكد الباحث من أهمية الموضوع الذي يشرع في بحثه ؛ لأنه قد يختار موضوعاً تحت تأثير رغبة شخصية أو توجيه المشرف دون القراءة أو التعمق فيه ، فيكتشف عند القراءة المبدئية إنه لا يستطيع الاستمرار في بحث هذا الموضوع.

٣- وضع خطة مبدئية للبحث :

القراءة المبدئية في البحوث السابقة تساعد الباحث على وضع خطة مبدئية لبحثه تنصب على العناوين الرئيسية لهذا البحث ، كما تساعد هذه القراءة على ضبط الصياغة النهائية لعنوان البحث ، فيستطيع بعد هذه الخطوة تسجيل رسالته واتخاذ الاجراءات الرسمية لاتمام هذا التسجيل.

٤- تحديد أبعاد مشكلة البحث:

تمكن القراءة المبدئية الباحث من تكوين عقيدته حول مشكلة البحث حتى ولو لم يصل خلالها لحلول لهذه المشكلة؛ لأن هذه الحلول سيصل إليها في الخطوات التالية لإعداد البحث، كما تمكنه هذه القراءة من الاستفادة من نتائج البحوث السابقة، ومعرفة جوانب النقص فيها، ومحاولة سد هذه الجوانب أثناء البحث.

المبحث الرابع

وضع خطة مبدئية للبحث

تقسيم البحث القانوني إلى عناوين:

البحوث القانونية عادة ما يتم معالجتها في قسمين كبيرين، ينصب الأول على النظرية العامة للموضوع، ويعالج الثاني التطبيقات العملية لهذا الموضوع، لكن ليس هناك ما يمنع من زيادة هذه الأقسام حسب طبيعة الموضوع.

وفي البحوث القانونية يهتم الفقهاء بكثرة العناوين الأساسية والفرعية لموضوع البحث، وعادة توزع عناوين البحث إلى أقسام، والأقسام تقسم إلى أبواب، والأبواب تقسم إلى فصول، والفصول تقسم إلى مباحث، والمباحث تقسم إلى مطالب، والمطالب تقسم إلى فروع، والفروع تقسم إلى غصون، والغصون تقسم إلى بنود، وبعد ذلك قد ترقم البنود أرقاماً تسلسلية وقد لا ترقم.

ومن العناوين الأساسية توضع الخطة المبدئية التي عادة ما تقتصر على العناوين الكبيرة الرئيسية للبحث مثل الأقسام والأبواب والفصول؛ وهي مبدئية؛ لأن الباحث بعد تعمقه في البحث سيعيد هذه الخطة مرة أخرى، وربما مرات عديدة ليصل إلى الخطة النهائية للبحث.

تقسيم البحث القانوني إلى أجزاء:

ينقسم البحث القانوني إلى أجزاء متميزة، لكنها مرتبطة برابط واحد هو موضوع البحث، ويمكن حصر أجزاء البحث القانوني حسب

الترتيب الشكلي في البحث إلى غلاف العنوان، ثم صفحة الأهداء، ثم صفحة الشكر والتقدير، ثم مقدمة البحث، ثم مضمون البحث أو موضوعه، ثم خاتمته، ثم الملاحق، ثم المراجع والمصادر، ثم الفهرس.

لكن هذا الترتيب الشكلي للبحث لا يتم تنفيذه بنفس هذا الترتيب، فالباحث يبدأ بحثه باختيار موضوع البحث وعنوانه ثم يتجه لجمع المصادر والمراجع المتعلقة بهذا البحث ثم يستخرج منها المعلومات المرتبطة ببحثه، ثم يبدأ بكتابة موضوع البحث، وأخيراً يكتب المقدمة والخاتمة، فالمقدمة هي آخر ما يكتبه الباحث في بحثه على عكس ما تظهر للقارئ، على أنها أول أجزاء البحث^(١).

الخطوط العريضة للبحث:

تتضمن الخططة المبدئية التي يقوم بها الباحث لبحثه بالإضافة إلى تحديد عنوان البحث عدة خطوط عريضة رئيسية تحدد للباحث نطاق عمله. من هذه الخطوط: تحديد مشكلة البحث أو مشاكله الرئيسية، وتحديد أهمية البحث ونطاقه، وتحديد هدف البحث، والمنهج الذي سيتبعه الباحث لمعالجة موضوع بحثه، ومعرفة وسائل جمع المصادر والمراجع، وتحديد الإطار الزمني والجغرافي للبحث، ومعرفة الدراسات والبحوث السابقة في موضوع البحث.

(١) د. صالح طليس، المنهجية في دراسة القانون، تقديم د. زهير مشكور، منشورات زين الحقوقية، لبنان، ط ١، سنة ٢٠١٠م، ص ١٢٧.

المبحث الخامس

جمع المصادر والمراجع

الفرق بين المصدر والمرجع:

المصدر La source هو كل مصنف يحتوي على معلومات تعرض لأول مرة مثل المخطوطات والوثائق والمذكرات والتقنيات ومجموعات الأحكام القضائية، أما المراجع La reference فهو المصنف الذي ينشر فيه معلومات استقاها من مصادرها الأصلية مثل المراجع العامة، والمراجع المتخصصة، ورسائل الدكتوراه .. إلخ. والباحث بعد أن يضع الخطة المبدئية لبحثه يبدأ مرحلة جديدة من مراحل البحث هي مرحلة جمع المصادر والمراجع التي سوف يعتمد عليها في كتابة بحثه.

كيفية تنفيذ هذه المرحلة:

مرحلة جمع المصادر والمراجع وثيقة الصلة بالمرحلة السابقة عليها؛ لأنها تبدأ في طيات وضع الخطة المبدئية للبحث، فالخطة المبدئية لا يضعها الباحث إلا وقد اطلع على مجموعة من المصادر والمراجع تتصل بموضوع بحثه، وهذه أول قطرة من غيث المراجع التي سوف يجمعها في المرحلة الحالية؛ لأن المراجع التي استعان بها في وضع الخطة المبدئية قد ترشده إلى مراجع أخرى.

ومرحلة جمع المراجع والمصادر لها شقان، شق مادي، وشق ذهني، أما الشق المادي وهو يمثل الجزء الأكبر من هذه المرحلة، فيعتمد على تحرك الباحث هنا وهناك بحثاً عن الكتب والأبحاث المتصلة بموضوع

بحثه لاقتنائها أو شرائها أو تصويرها أو الحصول عليها بآية طريقة، وهذا يتطلب منه في هذه المرحلة مجهوداً بدنياً في التنقل من مكتبة إلى أخرى داخل البلد الذي يقيم فيه، أو السفر إلى بلد آخر لجمع ما يتصل بموضوع بحثه من مصادر ومراجع.

وهذا يتطلب نفقات مادية يجب على الباحث أن يكون أهلاً لها، ويجب على الباحث أثناء تنفيذ هذه المرحلة أن يكون مرشده دائماً خطة البحث المبدئية التي قام بوضعها في المرحلة السابقة.

ويجب على الباحث أن يخصص أوراقاً يكتب فيها بيانات المراجع التي حصل عليها، والمراجع التي يسعى للحصول عليها، وأن تكون هذه الأوراق دائماً معه، وكلما وجد مرجعاً يتعلق بموضوع بحثه عليه أن يسجل بياناته في هذه الأوراق، وهذه البيانات التي يسجلها هي البيانات الموجودة في غلاف المرجع أو المصدر وتشمل عنوان الكتاب واسم المؤلف ورقم الطبعة وتاريخ النشر، والناشر وعنوانه.

وأما عن الشق الذهني في هذه المرحلة فيتمثل أنه أثناء عملية التجميع يجب عليه أن يطلع سريعاً على المرجع أو المصدر الذي حصل عليه، ويتم الاطلاع السريع عن طريق قراءة مقدمته والاطلاع على فهرسه، فإذا وجده متصلاً بموضوع بحثه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة يجب عليه اقتناؤه فإن لم يستطع عليه أن يمكث بجوار لينقل ما فيه إلى أوراقه، ويجب عليه ألا يترك مصدراً ولا مرجعاً متصلاً ببحثه دون أن يحصل منه على المعلومات التي تفيده لأنه قد يتركه على أمل أن يحصل عليه مرة أخرى فلا يجده.

وقد يقابل الباحث أثناء هذه المرحلة كثيراً من المراجع والمصادر يحسب أنها متصلة بموضوع بحثه، ثم بعد الاطلاع عليها لا يجد فيها شيئاً يمت لبحثه بصلة، وعلى الرغم من أن هذه المصادر لا تفيده في بحثه؛ إلا

أنه يجب عليه ألا يندم أنه اطلع عليها؛ لأن كل اطلاع يزيد الباحث معرفة وعلمًا، وسيكون لذلك أثر عندما يشرع في كتابة بحثه.

والبحث القانوني يعتمد على ثلاثة أنواع من المصادر والمراجع: النصوص القانونية، والأحكام القضائية، والكتب الفقهية. والأفضل أن يبدأ الباحث هذه المرحلة بالاطلاع على الكتب الفقهية المتخصصة، ولاسيما رسائل الدكتوراة الحديثة، فهي التي سوف تدله على المراجع والمصادر الأخرى، والأفضل أن يخصص لكل نوع من هذه الأنواع وقتًا محددًا متوالياً فيخصص وقتًا لجمع المراجع الفقهية، ويخصص وقتًا لجمع النصوص التشريعية، ويخصص وقتًا لجمع الأحكام القضائية^(١).

وإذا كان الباحث يعالج موضوع بحثه وفقاً للمنهج المقارن، فالأفضل بأن يقوم بجمع مصادر ومراجع كل نظام قانوني على حدة بطريقة متتابعة، فإذا كان مثلاً يقارن بين القانون المدني والقانون المدني الفرنسي والفقه الإسلامي فليجمع أولاً المصادر والمراجع المتعلقة بالقانون المصري، ثم المصادر والمراجع المتعلقة بالقانون الفرنسي، ثم المصادر والمراجع المتعلقة بالفقه الإسلامي.

وأيام الباحث في هذه المرحلة قد تطول على حسب موضوع بحثه، ويجب أن ينهي يومه دائماً في هذه المرحلة بوضع ما قام بجمعه في بداية اليوم في المظاريف التي يُعدها حسب عناوين البحث، فيضع في كل ظرف ما يتصل به من مراجع أو مصادر.

ويجب على الباحث أن يضع حداً لهذه المرحلة، وذلك حينما يشعر أنه قد غطى كل نقاط البحث من المصادر والمراجع، وأن ما تم جمعه يكفي للكتابة منه.

(١) راجع ما سبق، ص ٥٠ وما بعدها.

صحيح أن هذه المرحلة لا تنتهي بصورة كلية إلا مع نهاية البحث، لكن الذي أقصده هنا أن يضع الباحث حداً جزئياً لهذه المرحلة لكي يبدأ بالمرحلة التالية من مراحل البحث؛ بحيث تصير عملية جمع المصادر والمراجع بعد ذلك عملية ثانوية وليست أساسية.

المبحث السادس

استخراج المعلومات من المصادر والمراجع

تمهيد:

بعد أن ينتهي الباحث من مرحلة تجميع المراجع والمصادر التي تكون المادة العلمية لبحثه، يبدأ مرحلة جديدة عادة ما تستغرق وقتاً طويلاً تتطلب مجهوداً ذهنياً كبيراً، وهي مرحلة استخراج المعلومات من المصادر والمراجع التي تم جمعها، وتصنيف تلك المعلومات حسب خطة البحث، تمهيداً لكتابة البحث، وهذه المرحلة تمر بخطوات كل منها متصلة بالأخرى: الخطوة الأولى هو قراءة المصادر والمراجع، والخطوة الثانية تدوين البطاقات، والأخيرة توزيع البطاقات على أجزاء البحث.

مفهوم القراءة البحثية:

ليست قراءة المصادر والمراجع التي تم جمعها من أجل إعداد بحث قانوني كغيرها من القراءات التي تكون بهدف التسلية، فالبحث القانوني قائم على الدقة في كل شيء، ومن ثم يجب أن تتم القراءة في هذه المرحلة بدقة^(١).

والقراءة الدقيقة قراءة بطيئة لا تؤدي ثمارها إلا إذا فهم الباحث ما يقرؤه وفكر فيه، وتأمله، وقيمه، وحلله، ثم نقده، أو أيده، ثم دونه بعد ذلك.

فالقراءة البحثية فن لا يتحقق إلا إذا كان هناك فاصل زمني بين

(١) د. أحمد سلامة، المرجع السابق، ص ١٠١.

قراءة المرجع والتدوين في البطاقات أو استخراج المعلومات منه، فليس صحيحاً كما يفعل البعض أن تتم مرحلة القراءة والكتابة هي آن واحد.

وعادة ما تتم القراءة على مرحلتين: المرحلة الأولى: تكون سريعة، الهدف منها التعرف على ماهية المرجع والمعلومات الواردة فيه، وهذه الأفضل أن تتم أثناء تجميع المراجع في المرحلة السابقة، لكن ليس هناك ما يمنع أن تتم في هذه المرحلة التي نحن بصددتها، والمرحلة الثانية: تتم بطريقة أكثر عمقاً وبطناً وتركيزاً من المرة الأولى، وفي هذه المرحلة الثانية يجب عليه أن يدقق في كل كلمة يقرأها، ويقف عند كل معنى تثيره تلك الكلمات، فهو يقرأ قراءة الناقد البصير، الذي لا شيء عنده صحيح، ولا شيء عنده خطأ، حتى يثبت بالحجة والبرهان خطأه أو صحته.

ويجب عليه وهو يقرأ، ويفكر، ويتأمل، أن يكون محايداً وموضوعياً، لا ينحاز إلى آرائه الشخصية، ولا إلى آراء المؤلف الذي يقرأ له، وإنما ينحاز فقط إلى الحقيقة، التي هي ضالته، والتي يسعى خلال بحثه إلى الوصول إليها.

ويجب على الباحث أن يقيم المرجع أو المصدر الذي يقرأه، ويقدر عمق فكر مؤلفه وقدرته على الصياغة، فالباحث يتحسس جمال الكلمات المكتوبة، وينفر من شواذها وغريبها، وعليه أن يتأمل أيضاً تسلسل أفكار المؤلف، وعليه أن يتدرب على ذلك؛ لأنه سوف يكتب بحثه بطريقة منطقية ومتسلسلة.

تدوين المعلومات:

في هذه المرحلة لا تكون القراءة مجردة عن الكتابة، والمقصود بالكتابة هنا هو أن الباحث سيدون المعلومات التي يحصل عليها من

المرجع أو المصدر في أوراق خاصة تعد لذلك تسمى البطاقات. والبطاقات التي ينقل فيها الباحث المعلومات من المراجع والمصادر أوراق معينة، الأفضل أن تكون متساوية الحجم، وسميكة إلى حد ما عن الأوراق العادية، ومنها ما يباع جاهزاً، ومنها ما يقوم الباحث بإعداده بنفسه، وهو نظام عالمي لتدوين المعلومات يسير عليه معظم الباحثين، ويتم التدوين عن طريق نقل المعلومات المتعلقة بموضوع البحث الموجودة في المصدر أو المرجع إلى البطاقة على أن يكتب في أعلى البطاقة بيانات المرجع أو المصدر التي تدل عليه بأن يكتب عنوانه واسم مؤلفه وكافة البيانات الموجودة في غلاف المرجع.

وعلى الباحث أن يخصص لكل فكرة بطاقة خاصة، ولا يكتب أكثر من فكرة في نفس البطاقة.

وعلى الباحث أن يتم قراءة المرجع كله، ويستخرج منه الأفكار كلها المتصلة ببحثه ويوزعها على البطاقات حتى إذا انتهى من المرجع انتقل إلى غيره. ومن الأفضل ألا ينتقل من مرجع إلى مرجع قبل أن يتم قراءة المرجع كله.

ولا يكتب الباحث في كل بطاقة بيانات المرجع كاملاً وإنما يكتب البيانات في إحدى هذه البطاقات ويكتفي بذكر اسم المؤلف ورقم الطبعة في البطاقات التالية.

ويتم كتابة المعلومات على وجه البطاقة وليس في ظهرها، والأفضل أن يترك في كل بطاقة فراغاً كافياً لتدوين بيانات مرجع آخر إذا كان يحتوي على نفس الفكرة أو نفس الرأي الذي سبق تدوينه.

وعلى الباحث أن يكتب المعلومات التي استقاها من المصدر أو المرجع بأسلوبه وليس بأسلوب المؤلف صاحب المرجع أو المصدر، إلا إذا استعصى

عليه ذلك، وعندئذ، يضع المعلومات التي استقاها بنصها بين قوسين صغيرين ليبدل على أنه قد استقى المعلومات بنصها وهذا هو الاقتباس.

ويجب على الباحث إذا أراد أن يضع رأياً خاصاً له مرتبطاً بالفكرة المدونة بالبطاقة أن يشير إلى ذلك إما بكتابة اسمه على هذا الرأي، أو بكتابه بلون مختلف عن اللون الذي كتب به البطاقة.

توزيع البطاقات على أجزاء البحث:

يقوم الباحث بإعداد ملفات بحسب عناوين البحث الأساسية والفرعية كل ملف يضع عليه عنواناً خاصاً به، هذا الملف عبارة عن مظهر كبير يضع فيه الباحث كل البطاقات المتعلقة بالعنوان المدون عليه، وعادة ما يبدأ هذا الملف صغيراً ويتضخم حجمه شيئاً فشيئاً من كثرة البطاقات التي توضع فيه، هذا الملف هو الذي سيفرغه بعد ذلك الباحث لكي يكتب منه بحثه.

وأثناء هذه المرحلة يجب على الباحث أن يحتفظ دائماً تحت يديه في كل خطوة يخطوها بأجندة خاصة بالبحث يدون فيها البيانات الآتية:

١- بيانات المصادر والمراجع التي يعود إليها ويفرغ منها المعلومات في البطاقات.

٢- آراء الشخصية التي يتفق عنه ذهنه أثناء فترة بحثه، ويجب أن يضع كل رأي تحت عنوان من عناوين الرسالة.

٣- المصطلحات العلمية الدقيقة المتعلقة ببحثه.

٤- الأهداف التي يهدف إلى تحقيقها من وراء بحثه.

٥- مشكلات البحث وما يتوصل إليه من حلول لهذه المشكلات.

المبحث السابع

وضع خطة نهائية للبحث

تمهيد:

بعد أن ينتهي الباحث من مرحلة القراءة واستخراج المعلومات من المصادر والمراجع وتدوينها في بطاقات وتوزيعها على أجزاء البحث سيشعر أن فكرة البحث قد اختمرت في ذهنه، وأن البحث قد أصبح مجسداً أمام ناظره، وسيشعر أنه يرى البحث من بدايته إلى نهايته، عندئذ يستطيع أن يضع خطة نهائية للبحث، هذه الخطة سيسير عليها عند كتابة البحث، وقد تتغير وتتبدل أثناء الكتابة حتى آخر لحظة في البحث، لكنه يجب عليه أن يراعي عدة نقاط في هذه المرحلة:

(١) الإكثار من العناوين الرئيسية والفرعية بحيث تغطي أرجاء البحث كافة:

على الباحث أن يجمع كل المعلومات المترابطة ويضع لها عنواناً يناسبها، وليس هناك ما يمنع أن يحذو حذو الباحثين السابقين في اختيار العنوان ويجب عليه أن يراعى التناسق والتناغم بين عناوين الأبواب والفصول والمباحث والمطالب، وعنوان القسم الذي يحتويها، وبين عناوين الأقسام والعنوان العام للبحث، ويجب أن ينتبه الباحث جيداً إلى عدم وضع عنوان أساسي في البحث ثم وضعه هو نفسه عنوان فرعي، فلا يجوز مثلاً أن يكون العنوان العام للبحث هو نفسه عنوان أحد أقسام البحث أو عنوان أحد فصوله، ولا يجوز أن يكون عنوان القسم هو عنوان أحد أبوابه، ولا يجوز أن يكون عنوان أحد الأبواب هو عنوان أحد فصوله، فهذا خلل كبير ينبغي أن ينتبه إليه الباحث في وضع الخطة

النهائية؛ لأنه يعني اضطراباً في التقسيم، وعدم معرفة الباحث لمحتويات بحثه.

(٢) مراعاة التوازن في التقسيم:

المقصود بالتوازن هنا هو التوازن بين أقسام البحث وهو توازن كيفي وكمي، والأهم فيهما هو التوازن الكيفي، فإذا كان البحث يقسم إلى قسمين يجب أن يكون القسمان على درجة واحدة من الأهمية فلا تطفئ أهمية قسم على آخر، وبما حبذا، لو كان كل منهما متقارباً من الناحية الكمية؛ فلا يكون أحدهما يحتوي على عدد كبير من الصفحات، والآخر صغيراً جداً. ولا شك أن تحقيق التماثل في الكم بين أقسام البحث أمرٌ يكاد أن يكون مستحيلاً، لكن الباحث يحاول أن يسدّد ويقارب بين أقسام البحث.

(٢) مراعاة الابتكار والتجديد:

يجب أن يحاول الباحث أن يكون تقسيمه لبحثه مبتكراً، وأن يضع بصمته الشخصية عليه، فلا يركن إلى التقسيمات التقليدية التي سبق أن اطلع عليها لموضوعات شبيهة لبحثه، لأن التقسيم الجديد يؤدي إلى أفكار جديدة، كما أن الابتكار في التقسيم نوع من أنواع الإبداع يؤكد كفاءة الباحث، ويبين موهبته العلمية.

المبحث الثامن

كتابة البحث

تمهيد:

عادة ما تكتب البحوث القانونية على مرحلتين على الأقل، تسمى المرحلة الأولى المسودة الأولى للبحث، وتسمى المرحلة الثانية المسودة الثانية وذلك على النحو التالي:

المسودة الأولى للبحث:

المسودة الأولى للبحث هو كتابة البحث للمرة الأولى بطريقة متسلسلة حسب الخطة النهائية للبحث وجزءاً جزءاً، وتتم هذه الكتابة بعد الانتهاء من المراحل السابقة وفي هذه المرحلة تكون خطة البحث النهائية دائماً مرشدة، ويقوم وفقاً لهذه الخطة بالرجوع إلى الملفات التي جمع فيها المعلومات، ويقوم بتفريغ هذه الملفات من البطاقات، ويقوم بكتابة الأفكار الواردة في هذه البطاقات بطريقة متسلسلة وفقاً للخطة النهائية.

نصائح حول المسودة الأولى:

وفي هذه المرحلة يجب على الباحث مراعاة الأمور الآتية: (١) أن يكتب العناوين بلون مختلف عن لون المتن، وأن يكتب المتن بلون مختلف عن لون الهامش.

(٢) أن يكتب في أوراق مخرمة يجمعها ملف واحد، ويكتب على وجه الورقة دون ظهرها، وأن يقسم كل ورقة إلى قسمين قسم للمتن وقسم للهامش، يفصل بينهما بخط واضح، بحيث إذا أراد أن يضيف شيئاً

بعد ذلك يستطيع أن يضيفه في ظهر الصفحة الفارغة.

(٣) أن يكتب الأفكار من البطاقات بإسلوبه ولا ينقل منها نقلاً حرفياً، وأن ينسب كل فكرة إلى صاحبها، وأن يكتب مصادرها ومراجعها في هامش الصفحة التي وردت فيها الفكرة.

(٤) الأفضل أن تكتب الرسالة كلها بطريقة متسلسلة ومتشابهة من الناحية الزمنية لا يفصل بين أجزائها فاصل زمني كبير؛ لأن هذا الفاصل يُخرج الباحث عن مناخ البحث والدخول فيه مرة أخرى ليس أمراً سهلاً، وعادة ما يتبعه إعادة خطوات كثيرة سبق أن قام بها.

الهامش:

يبدأ الباحث في المسودة الأولى لأول مرة في كتابة هوامش البحث، والهامش هو قسم يوجد عادة أسفل الصفحة، يفصل بينها وبين متنها فاصل عادة ما يكون خطاً أسوداً واضحاً.

(أ) موضوعات الهامش:

يكتب في هذا الهامش الموضوعات الآتية:

(١) الإشارة إلى مصادر ومراجع المعلومات التي عاد إليها الباحث الواردة في نفس صفحة الهامش.

(٢) شرح موجز للمصطلحات الصعبة الواردة في المتن، ويكون شرحها مفيداً لتوضيح فكرة مرتبطة بالبحث.

(٣) كتابة النصوص القانونية الأجنبية، وأرقام موادها، بلغتها الأصلية.

(٤) كتابة تفاصيل الأحكام القضائية من وقائع وأسباب ومنطوق إذا استدعى الأمر ذلك.

(٥) كتابة الإحالة إلى صفحة سابقة أو صفحة لاحقة.

(ب) قواعد التوثيق في الهامش:

يجب أن يراعى الباحث عدة قواعد عند التوثيق في الهامش وذلك على النحو التالي:

(١) أن يكون رقم الهامش مطابقاً للرقم الوارد في المتن، وأن يوضع الرقم داخل قوسين صغيرين، وأن تكتب أرقام الهوامش متسلسلة في كل صفحة على حده، ومن الممكن أن تكتب أرقام الهوامش متسلسلة من أول البحث إلى آخره، والأفضل هو الطريقة الأولى، حتى إذا أراد أن يغير رقماً في الهامش لا يغير كل أرقام هوامش البحث.

(٢) يجب على الباحث أن يكتب بيانات المرجع كاملة إذا ذكره لأول مرة، وأن يكتب بياناته مختصرة إذا ذكره بعد ذلك، وذلك بأن يقتصر على ذكر اسم المؤلف وكلمة المرجع السابق، ورقم الصفحة، أو رقم البند.

(٣) يجب أن يذكر الباحث أمام كل مرجع موقف المرجع من المعلومة الواردة بالمتن، كأن يذكر عبارة «في نفس هذا المعنى» أو «قريباً من هذا المعنى» أو «عكس هذا المعنى» أو «خلافاً لهذا الرأي».

(٤) إذا عرض خلاف في الرأي في المتن فيجب أن يذكر في الهامش مصدر كل رأي من الآراء المختلفة.

(٥) يجب أن يكون رقم الهامش في المتن قبل النقطة المنهية للجملة ولا يكون بعدها؛ لأن النقطة المنهية للجملة هي آخر ما يكتب في الجملة.

(٦) إذا تعدد مؤلفو مرجع واحد فيجب على الباحث حين ذكره لأول

مرة أن يذكر أسماء المؤلفين كلهم بالإضافة إلى بيانات المرجع، أما إذا عاد إليه مرة أخرى فمن الممكن أن يكتفي بذكر المؤلف الأول بالإضافة إلى كلمة (وآخرون).

(٧) لا ضرورة لذكر وظائف المؤلفين، إلا الألقاب العلمية، ومن الممكن أن يكتبها مختصرة كالدكتور يكتب (د.).

(٨) كلمة (أستاذنا) التي يذكرها الباحث في الهامش تطلق على المشرف، أو من قام بالتدريس للباحث، أو على من أثر عليه علمياً في تكوينه وفكره.

المسودة الثانية للبحث:

تعريف: المسودة الثانية للبحث هي إعادة كتابة المسودة الأولى للبحث مرة أخرى بطريقة مطردة ومتسلسلة، وفيها يتم ربط أجزاء المسودة الأولى بعضها ببعض، وعادة ما تستغرق كتابة المسودة الثانية وقتاً أقل بكثير من المسودة الأولى.

نصائح حول المسودة الثانية:

يجب مراعاة القواعد الآتية عند كتابة المسودة الثانية للبحث:

(١) إزالة التناقض بين الأفكار الذي قد يوجد في المسودة الأولى نتيجة طول فترة إعدادها، ووجود فواصل زمنية بين أجزائها.

(٢) مراعاة التدقيق في اختيار العناوين الأساسية والفرعية وإزالة ما بها من تناقض.

(٣) مراجعة الخطة النهائية للبحث، ومحاولة وضع تصور نهائي لها.

(٤) مراجعة الهوامش جيداً ومراعاة القواعد التي تحكمها.

(٥) مراجعة الأخطاء اللغوية والشكلية في البحث.

(٦) مراعاة ربط الفقرات بعضها ببعض ومراعاة تسلسلها بحيث تكون كل فقرة متممة لما قبلها وممهدة لما بعدها.

استخدام الإشارات وعلامات الترقيم:

في المسودة الثانية يجب مراعاة استخدام الإشارات وعلامات الترقيم وذلك على النحو التالي:

(أ) استخدام النقاط:

- تستخدم . بعد الانتهاء من كتابة جملة متكاملة.

- تستخدم - أيضاً كدلالة على الاختصار إذا جاءت بعد حرف مثل د. تعني دكتور.

تستخدم : لتقسيم ما يريد الباحث توزيعه إلى أقسام، مثل ونقسم هذا الفصل على النحو التالي:

تستخدم ... للدلالة على وجود كلام محذوف لا حاجة لذكره.

(ب) استخدام الفواصل:

تستخدم (،) لإعطاء الفرصة للقارئ، لمتابعة القراءة، وللفصل بين مقطعين متصلين بحرف عطف، وللفصل بين سلسلة من الأسماء.

تستخدم (!) للدلالة على أن الجملة التي تأتي بعدها سبب للجملة التي جاءت قبلها، وتأتي أيضاً تفسيراً للجملة السابقة عليها.

(ج) علامة الاستفهام:

توضع ؟ بعد جملة الاستفهام .

(د) علامة التأثر:

توضع ! في آخر الجملة التي يعبر عنها بالفرح أو التعجب أو الحزن.

(هـ) الشرطة (-):

توضع بين العدد والمعدود.

(و) الشرطتان (- ... -):

توضع في وسطها كلمة أو جملة اعتراضية.

(ز) القوسان المزدوجان أو التتصيص « »:

يوضع بينهما النص المقتبس، والقوسان العاديان () توضع بينهما الكلمات المفسرة.

وهناك علامات ترقيم وإشارات أخرى كثيرة يجب على الباحث الرجوع إلى كتب اللغة لمعرفة دلالتها.

البحث التاسع

الشكل النهائي للبحث

بعد أن يكتب الباحث موضوع البحث يقوم بترتيب أجزاء البحث قبل طباعته على النحو التالي:

أولاً - الغلاف:

هو عبارة عن ورقتين منفصلتين يكتب عليهما نفس البيانات، الأولى سميكة والثانية عادية، ويكتب على أي منهما عنوان البحث واسم الباحث وبياناته واسم المشرف وبياناته، وأسماء لجنة المناقشة - إذا كان البحث رسالة - واسم الجامعة والكلية والقسم التابع له الباحث، واسم الناشر وبياناته وسنة الطبع، ورقم الطبعة ومكان النشر.

ثانياً - الإهداء:

هذه صفحة ليست لازمة في كل البحوث فقد يضعها الباحث أو لا يضعها حسب اختياره، ويستطيع أن يهدي بحثه لمن يشاء ولكن الأفضل أن يهديه إلى شخص كان له أثر مباشر عليه في البحث.

ثالثاً - الشكر والتقدير:

وهذه الصفحة عادة ما توجد في رسائل الدكتوراه والماجستير، وفيها يشكر الباحث مشرفه، ولجنة المناقشة التي قبلت مناقشته ولكل من كان له دور بارز في مساعدته في إتمام البحث، ويجب أن تكتب هذه الصفحة بدقة وإيجاز حتى لا يتهم الباحث بالنفق، وحتى تأتي عبارات الشكر ثمارها، والأفضل ألا يكتب الباحث جملاً مكررة

نموذجية ينقلها من أبحاث أخرى لكي يعبر بها عن شكره لمشرفه، بل يجب أن يكتب تعبيره الشخصي وما يخص مشرفه من صفات تميزه وقد تأثر بها الباحث لإتمام بحثه.

رابعاً - المختصرات:

يكتب الباحث في هذه الصفحة أمام كل مختصر استخدمه في بحثه الكلمات الكاملة التي يعبر عنها، والأفضل أن يجعل صفحة للمختصرات العربية وصفحة للمختصرات الأجنبية، وأن ترتب هذه المختصرات ترتيباً أبجدياً.

خامساً - مقدمة البحث:

مقدمة البحث هي بوابة الدخول للبحث، وفيها يوضح الباحث أهمية موضوع البحث ومشكلاته، والمنهج المتبع لمعالجة موضوع البحث، وصعوبات البحث، والإشارة إلى المراجع السابقة التي تناولت موضوع البحث وكان لها دوراً في توضيحه، وأخيراً مشكلة البحث والهدف منه.

سادساً - محتوى البحث:

وهو الجزء الأكبر في البحث وهو الذي يقسم إلى أقسام وأبواب وفصول ... إلخ، وتحتوي صفحاته على متن وهامش وليس هناك حجم مثالي لمحتوى البحث، وإنما يتحدد حجم البحث على حسب طبيعته، ولكن الأفضل أن يكون مختصراً.

سابعاً - خاتمة البحث:

وفيها يذكر الباحث ملخصاً لأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال بحثه، والأفضل أن يبين النتائج ثم يذكر التوصيات، أو يدمج الاثنين معاً في كل فكرة، والأفضل أن يسلسل النتائج والتوصيات

وفقاً لأرقام سلسلة وأن تكتب بطريقة واضحة ومختصرة.

ثامناً - الملاحق:

يُدرج في الملاحق الوثائق التي حصل عليها والتي يهتم القاريء الاطلاع عليها ويصعب عليه الحصول عليها، ولا يدخل في الملاحق كل ما أمكن ذكره في مضمون البحث من مصادر ومراجع يسهل الرجوع إليها.

تاسعاً - المراجع:

تترتب المراجع ترتيباً أبجدياً حسب أسماء المؤلفين، والأفضل أن تترتب ترتيباً أبجدياً حسب أسماء عائلة المؤلفين، وتكتب أولاً المراجع باللغة العربية ثم المصادر والمراجع باللغة الأجنبية، وتترتب حسب نوع المصادر والمراجع وفقاً للتسلسل الآتي:

الكتب العامة ثم الأبحاث والمقالات ثم رسائل الدكتوراه ثم التعليقات على الأحكام القضائية.

ويكتب أمام كل مرجع أو مصدر اسم المؤلف وعنوان المرجع وسنة النشر ورقم الطبعة واسم الناشر وعنوانه، وإذا كان هناك بيان ناقص في المرجع فيجب على الباحث أن يبين ذلك، مثل إذا كان المرجع لم يذكر فيه تاريخ النشر فليكتب الباحث (بدون تاريخ).

عاشراً - الفهرس:

ويحتوي على كل العناوين الرئيسية والفرعية المتصلة بموضوع البحث وفقاً للخطة النهائية للبحث، ولا يذكر فيه عناوين البنود. ويحتوي الفهرس على العنوان ورقم الصفحة.

﴿تم بحمد الله﴾

فهرس

الصفحة	الموضوع
٧	مقدمة
	الفصل الأول
	ماهية البحث القانوني
١١	تقسيم
١١	أولاً - تعريف البحث القانوني
١٣	ثانياً - أهمية دراسة قواعد البحث القانوني
١٤	ثالثاً - أنواع البحوث القانونية
١٤	١ - البحث التدريبي القصير
١٦	٢ - بحث الماجستير
١٧	٣ - بحث الدكتوراه
١٩	٤ - البحوث الحرة المتخصصة
	الفصل الثاني
	عوامل نجاح البحث القانوني
٢١	تمهيد وتقسيم
	المبحث الأول: عوامل نجاح البحث القانوني التي ترجع إلى الباحث
٢٣	تمهيد
٢٣	الصفات التي يجب أن يتحلى بها الباحث القانوني
٢٣	١ - الإيمان بقيمة البحث القانوني
٢٥	٢ - حب القراءة وسعة الاطلاع
٢٦	٣ - الدقة
٢٧	٤ - التزام الحياد أثناء البحث
٢٨	٥ - القدرة على الابتكار

الصفحة	الموضوع
٢٩	٦- الأمانة العلمية
٣٠	٧- التواضع
٣١	٨- الصبر
	المبحث الثاني: عوامل نجاح البحث القانوني التي ترجع إلى المشرف
٣٣	التعريف بالمشرف
٣٤	واجبات المشرف
٣٤	١- دور المشرف في اختيار الموضوع
٣٥	٢- دور المشرف في أثناء إعداد رسالة
٣٥	٣- دور المشرف في إعداد خطة البحث
٣٦	٤- دور المشرف في أثناء مناقشة البحث
	الفصل الثالث
	مناهج البحث القانوني
٣٧	التعريف بمنهج البحث القانوني
٣٨	أنواع مناهج البحث القانوني
٣٨	أولاً- المنهج التأصيلي
٤٠	ثانياً- المنهج التحليلي
٤٢	ثالثاً- المنهج التاريخي
٤٥	رابعاً- المنهج المقارن
٤٨	خامساً- المنهج الوصفي
	الفصل الرابع
	مصادر البحث القانوني
٤٩	تمهيد وتقسيم
	المبحث الأول: أنواع المصادر والمراجع
٥٠	أولاً- المراجع العامة
٥٢	ثانياً- المراجع الخاصة

الصفحة	الموضوع
٥٢	ثالثاً- الدوريات
٥٤	رابعاً- المجموعات القضائية
٥٦	خامساً- الموسوعات ودوائر المعرفة
٥٧	سادساً- معاجم اللغة والقواميس
	المبحث الثاني: كيفية الحصول على المصادر والمراجع
٦٠	تمهيد وتقسيم
٦١	المطلب الأول: المكتبة
٦١	التعريف بالمكتبة
٦٢	كيفية الحصول على المراجع داخل المكتبة
٦٤	آداب التعامل داخل المكتبة
٦٦	المطلب الثاني: المقابلة
٦٦	التعريف بالمقابلة
٦٦	أهمية المقابلة
٦٧	الإعداد للمقابلة
٦٨	الآداب الواجب اتباعها أثناء المقابلة
٧٠	المطلب الثالث: الإنترنت
٧٠	التعريف بالإنترنت
٧٢	كيفية الحصول على معلومات قانونية من خلال الإنترنت
٧٣	عيوب الإنترنت
	الفصل الخامس
	قواعد صياغة البحث القانوني
٧٥	تمهيد وتقسيم
٧٥	أولاً- الخصائص التي تميز أسلوب كتابة البحث القانوني
٧٧	ثانياً- السلامة النحوية والإملائية

الصفحة	الموضوع
	الفصل السادس
	خطوات إعداد البحث القانوني
٧٩	تمهيد وتقسيم
	المبحث الأول: اختيار الموضوع
٨٠	الباحث هو الذي يختار الموضوع
٨١	الوقت المناسب لاختيار موضوع الرسالة
٨٢	نصائح حول اختيار موضوع البحث
٨٥	عنوان البحث
٨٥	خصائص عنوان البحث
٨٧	المبحث الثاني: اختيار المشرف
	المبحث الثالث: القراءة المبدئية ومراجعة البحوث السابقة
٨٩	كيفية تنفيذ هذه الخطوة
٩٠	أهمية القراءة المبدئية
	المبحث الرابع: وضع خطة مبدئية للبحث
٩٢	تقسيم البحث القانوني إلى عناوين
٩٢	تقسيم البحث القانوني إلى أجزاء
٩٣	الخطوط العريضة للبحث
	المبحث الخامس: جمع المصادر والمراجع
٩٤	الفرق بين المصدر والمرجع
٩٤	كيفية تنفيذ هذه المرحلة
	المبحث السادس: استخراج المعلومات من المصادر والمراجع
٩٨	تمهيد
٩٨	مفهوم القراءة البحثية
٩٩	تدوين المعلومات
١٠١	توزيع البطاقات على أجزاء البحث

الصفحة	الموضوع
	المبحث السابع: وضع خطة نهائية للبحث
١٠٢	تمهيد
١٠٢	(١) الإكثار من العناوين الرئيسية والفرعية بحيث تغطي كافة
	أرجاء البحث
١٠٣	(٢) مراعاة التوازن في التقسيم
١٠٣	(٣) مراعاة الابتكار والتجديد
	المبحث الثامن: كتابة البحث
١٠٤	تمهيد
١٠٤	المسودة الأولى للبحث
١٠٥	الهامش
١٠٧	المسودة الثانية للبحث
	المبحث التاسع: الشكل النهائي للبحث
١١٠	أولاً - الغلاف
١١٠	ثانياً - الإهداء
١١٠	ثالثاً - الشكر والتقدير
١١١	رابعاً - المختصرات
١١١	خامساً - مقدمة البحث
١١١	سادساً - محتوى البحث
١١١	سابعاً - خاتمة البحث
١١٢	ثامناً - الملاحق
١١٢	تاسعاً - المراجع
١١٢	عاشرًا - الفهرس
١١٣	فهرس

